네이버 광고 파트너사 통합 계약서

네이버 주식회사(이하 **“네이버”**)와 **[파트너사명]**(이하 **“파트너사”**)간에 **네이버 광고 파트너사 통합 계약**을 다음과 같이 체결한다.

네이버 광고 파트너사 통합 계약의 성립을 증명하기 위하여 양 당사자는 전자문서인 계약서에 상호 전자서명한 후 각각 파일 또는 인쇄 형태로 보관한다.

[YYYY-MM-DD]

“네이버”		**“파트너사”**	
네이버 주식회사 경기도 성남시 분당구 정자일로 95(정자동, 네이버 1784) 220-81-62517 대표이사 [네이버 대표자명]	날인(서명)	**[회사명]** **[주소]** **[사업자번호]** 대표이사 [대표자명]	날인(서명)

제1조 (목적)

본 **네이버 광고 파트너사 통합 계약**은 **"네이버"**와 **"파트너사"** 간의 네이버 광고 대행 파트너십에 관한 사항을 통합하여 규정함으로써, 양 당사자 간의 원활한 업무 협력 및 광고 집행에 수반되는 제반 권리의무관계를 명확히 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (계약기간)

① 본 계약의 계약기간은 2026년 9월 1일부터 2026년 12월 31일까지로 한다.

② 본 계약은 전항의 계약기간이 도과함에 따라 확정적으로 종료되며, 본 계약의 체결 사실은 장래의 **"네이버"**와 **"파트너사"** 사이의 계약 체결을 보증하지 않는다.

③ "네이버"와 "파트너사"에게 적용되는 [첨부 1] 네이버 광고 파트너사 계약서 및 [첨부 2] 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서(이하 통칭하여 "[첨부] 각 계약"이라 한다)의 계약기간 종료일은 본 네이버 광고 파트너사 통합 계약의 계약기간 종료일에 따른다.

제3조 (적용 범위)

① **[첨부] 각 계약**은 다음 각 호에 따른 유형의 광고의 대행에 관한 세부 사항을 규율하며, **"파트너사"**는 **"네이버"**와 **"파트너사"**에게 적용되는 **[첨부] 각 계약**에서 정한 개별 조건에 따라 광고주의 광고를 대행 및 집행한다.

1. **[첨부 1] 네이버 광고 파트너사 계약서: 선불제 검색광고·성과형 디스플레이 광고**
2. **[첨부 2] 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서:** 선불제 보장형 디스플레이 광고

② **[첨부 1] 네이버 광고 파트너사 계약서** 및 **[첨부 2] 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서**는 본 **네이버 광고 파트너사 통합 계약**의 체결 시점부터 **"네이버"**와 **"파트너사"**에게 적용되며, 본 **네이버 광고 파트너사 통합 계약**의 계약기간 시작일이 **[첨부 1] 네이버 광고 파트너사 계약서** 및 **[첨부 2] 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서**의 계약기간 시작일이 된다.

③ **"네이버"**와 **"파트너사"**는 본 **네이버 광고 파트너사 통합 계약**에 정하지 아니한 신규 광고 서비스 관련 제휴에 관하여는 별도 서면 합의를 통하여 본 계약의 적용 범위를 확장할 수 있다.

제4조 (계약의 일체성)

① **"네이버"**와 **"파트너사"**에게 적용되는 **[첨부] 각 계약**은 본 **네이버 광고 파트너사 통합 계약**의 일부를 구성한다.

② **"네이버"**와 **"파트너사"**에게 적용되는 **[첨부] 각 계약**이 해제·해지 등 종료되는 경우, 본 **네이버 광고 파트너사 통합 계약** 전체가 해제·해지 등 종료되며, 이에 따라 어떠한 **[첨부] 각 계약**도 **"네이버"**와 **"파트너사"**에게 적용되지 아니한다.

제5조 (윤리실천협약)

양 당사자는 **[첨부 3] 윤리실천협약서**를 준수한다.

<첨부 목록>

1. [첨부 1] 네이버 광고 파트너사 계약서

2. [첨부 2] 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서

3. [첨부 3] 윤리실천협약서

[첨부 1] 네이버 광고 파트너사 계약서

네이버 광고 파트너사 계약서

본 네이버 광고 파트너사 계약(이하 "**본 계약**")은 네이버 주식회사(이하 **"네이버"**)와 **"파트너사"** 간에 **"파트너사"**가 **"광고주"**로부터 광고 의뢰를 받고 **"플랫폼"**을 통하여 광고를 집행함에 있어 **"네이버"**와 **"파트너사"** 간의 권리와 의무 및 제반 사항을 규정한다.

제 1 조 (정의)

본 계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. **광고주**: **"네이버"**가 제공하는 광고 서비스를 통하여 **"광고매체"**에 광고를 게재할 목적으로 광고 집행을 신청하는 주체를 말함
2. **파트너사**: **"광고주"**로부터 의뢰를 받아, 광고 전략 수립, 광고 신청, 광고 운영관리 등 **"광고주"**의 광고 집행 전반을 대행하는 자를 말함
3. **광고매체**: **"네이버"**가 직접 또는 제3자와의 계약 등을 통하여 **"광고주"**의 **"광고물"**을 게재할 권한을 보유하는 영역 또는 미디어를 의미함
4. **광고유형: "네이버"가 제공하는 다양한 광고 형태로, 검색광고, 성과형 디스플레이광고 등을 포함함**
5. **광고물**: **"광고매체"**에 게재할 목적으로 **"플랫폼"**에 등록하는 텍스트, 이미지, 동영상 형태의 제작물 및 클릭 후 연결되는 연결 페이지 주소 등의 광고 내용을 말함
6. **플랫폼**: 네이버 광고의 신청, 운영, 취소 등 광고 집행 관리를 위한 제반 서비스를 제공하는 시스템을 말함
7. **광고 이용계약**: 개별 광고 집행을 위하여 **"파트너사"**가 **"광고주"**를 대행하여 **"플랫폼"** 상에서 체결하는 개별 광고 계약을 말함
8. **광고비**: **"광고 이용계약"**에 따라 **"파트너사"**나 **"광고주"**가 **"네이버"**에게 지급하는 서비스 이용료를 말함

제 2 조 ("파트너사"의 역할 및 의무)

1. **"파트너사"**는 본인의 **"광고주"**를 위한 광고 대행 업무 수행 과정에서 **"광고주"**에게 네이버 광고 및 **"광고유형"**을 소개하고 이용을 권유하여 **"광고주"**를 모집, 유치하기 위하여 노력하여야 하며, 이를 선관주의 및 신의성실원칙에 따라 성실히 수행하여야 한다.
2. **"파트너사"**는 본 조 제 1 항에 따른 업무 수행시 **[별첨 2] 광고 파트너사 SLA** 를 준수하여야 하며, 기타 **"네이버"**의 광고 관련 이용약관, 개별 매체 정책 및 **"파트너사"** 관련 정책에 적극적으로 협조하여야 한다. **[별첨 2] 광고 파트너사 SLA** 는 정부 규제, **"네이버"**의 경영정책 변경 및 기타 시장환경의 변화 등으로 계약 기간 중 변경될 수 있으며, **"네이버"**는 **[별첨 2] 광고 파트너사 SLA** 가 변경되는 경우 **"파트너사"**에게 15 일 전 통지한다. 다만, 해당 변경사항이 **"파트너사"**의 권리의무에 중대한 영향을 미치는 사항인 경우 30 일 전 통지한다.
3. **"파트너사"**는 **"광고주"**를 위한 제반 광고 대행 업무를 하는 과정에서 **"네이버"**의 업무를 방해하거나 명예를 훼손하는 행위를 하여서는 아니 된다.
4. **"파트너사"**는 **"네이버"**가 **"파트너사"**의 **"광고주"** 관리 활동을 돕기 위해 제공한 정보(광고플랫폼, API서비스, 애널리틱스, 전환추적도구 등 **"네이버"**가 제공하는 서비스 또는 툴을 통하여 제공된 광고 관련 통계 정보를 포함한 일체의 정보 등)에 대해 **"광고주"** 관리 이외의 목적으로 사용하여서는 아니 되며, **"네이버"**의 사전 서면 합의를 받지 않고 제3자에게 제공, 열람, 판매, 배포 등을 하여서는 아니 된다. 또한, **"파트너사"**는 본 계약이 해지될 경우 **"네이버"**

에 본 항에 따른 정보를 즉시 반환하여야 하며, 업무종료 5일 이내에 **"네이버"**의 반환 요청이 없는 경우 즉시 폐기하여야 한다.

5. **"네이버"**는 **"파트너사"**가 여러 명의 **"광고주"**를 대행할 경우, **"파트너사"**를 위한 통합된 사용자 계정이 아닌 각 **"광고주"**마다 별도의 사용자 계정을 부여하며, **"파트너사"**는 자신의 계정 또는 어느 한 **"광고주"**의 계정을 다른 **"광고주"**가 사용하도록 허용하여서는 아니 된다. **"파트너사"**의 귀책사유로 이를 위반함으로써 **"네이버"**나 **"광고주"**에게 손해가 발생하거나 **"광고주"**의 클레임이 제기된 경우, **"파트너사"**는 자신의 책임과 비용으로 이를 해결하여야 한다.
6. **"파트너사"**는 본 계약 체결과 함께 본 계약 체결일 기준 직전연도의 재무제표를 **"네이버"**에 제출하며, 계약기간 동안 매년 해당 연도 직전연도의 재무제표를 제출한다.
7. **"파트너사"**는 업무를 수행하는 사업장에서 사용하는 모든 IP 에 대해 IP 제공업체의 직인과 "파트너사"의 상호명 및 주소가 포함된 확인서를 제출하여야 하며 사업장의 주소 변경, 혹은 사용 IP 변경 시에도 사용하는 IP 에 대한 IP 제공업체의 직인과 "파트너사"의 상호명 및 주소가 포함된 확인서를 제출하여야 한다. 수집된 파트너사 전체 IP 대역 정보는 본 계약의 준수 여부 확인 목적으로 사용된다.
8. **"파트너사"**가 본 조를 포함한 본 계약상의 의무사항을 준수하지 않는 경우 **"네이버"**는 광고 신청을 거절하거나, **"플랫폼"**의 사용을 제한할 수 있다.

제 3 조 (광고 이용계약)

1. **"파트너사"**는 **"광고주"**가 의뢰한 **"광고유형"**, **"광고물"** 및 **"광고비"**에 부합하도록 개별 **"광고 이용계약"**을 체결하여야 하며, **"플랫폼"** 이용시 그에 부합하도록 업무를 처리하여야 한다.
2. **"파트너사"**는 본 계약의 체결 및 변경에 대하여 **"광고주"**에게 알리거나 사전 합의하였다는 사실을 보증한다.

제 4 조 (광고 게재 신청 및 "광고물"의 게재)

1. **"파트너사"는 "광고물"을 광고집행 시한에 맞게 충실히 "플랫폼"에 등록하고 "네이버"는 "광고 이용계약"에 의하여 "파트너사"가** 집행 신청한 광고 내용에 따라 **"광고매체"**에 **"광고물"**을 게재한다.
2. **"파트너사"**는 **"광고물"** 및 **"광고물"**을 통한 **"광고주"**의 사이트에 제3자의 권리(지식재산권, 초상권, 개인정보 등)와 관련된 내용이 포함되는 경우, 해당 권리자에게 사전 동의, 이용 승낙을 받는 등 관련 법령에 따라 해당 **"광고물"**을 등록 및 이용함에 필요한 모든 조치를 취하였음을 보증한다.

제 5 조 ("파트너사" 지원)

1. **"네이버"**는 **"파트너사"**에게 정기적 또는 비정기적으로 파트너사 교육 및 지원 프로그램을 제공한다.
2. **"네이버"**는 파워컨텐츠 등의 광고유형과 관련하여 **"파트너사"**에게 서면(이메일 등 전자서면 포함) 안내 등을 통하여 프로모션을 진행할 수 있다.

제 6 조 (수수료)

1. **"네이버"**는 **"광고 이용계약"**에 따라 **"파트너사"**가 광고 운영을 대행하는 "**광고주**"와 관련된 **"광고비"**를 **"네이버"**가 정상적으로 수령한 경우에 한하여, **"파트너사"**에게 **[별첨1] 파트너사 수수료 부속합의서**에 정한 바에 따라 본 계약에 따른 의무 이행의 대가로서 파트너사 수수료를 지급한다.
2. **"네이버"**는 **"파트너사"**나 **"광고주"**가 **"광고 이용계약"**에 따른 **"광고비"** 지급을 지체하거나 일부만 지급하는 경우

"광고비"의 전부가 지급될 때까지 **"파트너사"**에 대한 수수료의 일부 또는 전부를 지급하지 않을 수 있다.

3. **"네이버"**는 어느 **"광고주"** 또는 **"광고 이용계약"**과 관련하여 **"파트너사"**가 해당 **"광고주"**의 광고 업무를 대행할 권한이 없는 것으로 확인되는 경우, 관련 건에 대하여 **"파트너사"**에게 수수료를 지급하지 아니한다.
4. **"네이버"**는 **"파트너사"**와 협의하여 수수료율 또는 수수료 지급 조건 등을 변경할 수 있다.

제 7 조 (계약 체결 심사)

"네이버"는 **"네이버"**가 정하는 일정한 심사기준을 통과하는 **"파트너사"**들과만 본 계약을 체결하며, 해당 심사를 위해 계약기간의 종료 6개월~1개월 전까지 **"파트너사"**에게 **"파트너사"** 선정을 위한 제안 요청서(Request for Proposal, RFP)를 발송할 수 있다.

제 8 조 ("광고매체"의 사유로 인한 게재 중단)

1. **"광고매체"**의 광고 노출 정책에 따라 **"광고물"**의 게재가 불가능하거나, **"광고물"**의 게재 위치, 크기 등의 변경이 불가피한 경우, **"네이버"**는 "**파트너사**"에 사전 통지 후 **"광고물"**의 게재를 중단하거나 **"광고물"**의 게재 위치, 크기 등을 변경할 수 있다. "**파트너사**"가 **"광고물"**의 게재 위치, 크기 등의 변경을 희망하지 않는 경우, **"파트너사"**는 "**네이버**"에 해당 **"광고물"**의 게재 중단을 요청할 수 있다.
2. 본 조 제1항의 사유로 **"광고물"**의 게재가 중단되는 경우에는 **"파트너사"는 "네이버"**에 대해 게재 중단에 따른 보상을 요청할 수 없다.

제 9 조 ("광고물"의 하자에 의한 게재 중단)

1. **"파트너사"**가 의뢰한 **"광고물"**에 대하여 지식재산권을 포함한 제3자의 권리를 침해하거나 관련 법률을 위반하였다는 주장이 제기된 경우에는 **"네이버"**는 **"파트너사"**와 협의를 거쳐 해당 **"광고물"**의 수정을 요구하거나 **"광고물"**의 게재를 중단할 수 있다.
2. 전항에도 불구하고 **"파트너사"**가 의뢰한 **"광고물"** 및 **"광고물"**에 연결된 **"광고주"**의 사이트 등으로 인하여 **"네이버"** 또는 **"광고매체"** 이용자(**"광고물"**을 통해 **"광고주"** 사이트 등으로 이동하는 자 포함)에 대한 보안상 위험 등 급박한 사유가 발생한 경우 **"네이버"**는 즉시 해당 **"광고물"**의 게재를 중단할 수 있으며 해당 사실을 "**파트너사**"에 통지한다.
3. **"파트너사"**가 관련 법령 또는 이용약관, 운영정책 및 광고 관련 가이드 또는 **"플랫폼"**을 통해 공지된 내용 등을 위반한 사실이 확인되는 경우, **"네이버"**는 **"파트너사"**에게 통지 후 즉시 해당 **"광고물"**의 게재를 중단할 수 있다.
4. "**파트너사**"는 본 조의 게재 중단 사유가 종료한 경우 **"네이버"**에 해당 **"광고물"**의 재게재를 요청할 수 있다.
5. 본 조에 따른 게재 중단 시 **"파트너사"**는 **"네이버"**에 대해 게재 중단에 따른 보상을 요청할 수 없다.

제 10 조 (서비스 장애 시의 보상)

"광고주" 또는 **"파트너사"의** 귀책사유 및 **"네이버"**가 통제할 수 없는 천재지변 등의 불가항력적 사태에 기인하거나 네이버 광고집행 가이드라인에 위반하여 광고의 게재가 중단되거나 정상적으로 이행되지 못하는 경우에는, "**파트너사**"는 **"네이버"**에 대하여 손해배상을 청구할 수 없다.

제 11 조 (대리권의 제한)

[첨부 1] 네이버 광고 파트너사 계약서

1. **"파트너사"**는 본 계약에 따라 **"네이버"**로부터 본 계약에 명시되지 않은 어떠한 형태의 대리권도 수여 받은 것이 아니며, 제 3 자와의 사이에 **"네이버"**를 대리할 어떠한 권한도 갖지 않는다. **"파트너사"**는 이에 반하는 어떠한 표시(서면 혹은 구두)도 행하여서는 아니 된다.
2. **"파트너사"**가 본 조 제 1 항을 위반함으로 인해 **"네이버"**나 제 3 자에게 손해를 입힐 경우 **"파트너사"**는 **"네이버"**의 손해를 전액 배상하여야 하며, 제 3 자의 클레임 제기로부터 **"네이버"**를 완전히 면책시켜야 한다.

제 12 조 (기한의 이익 상실)

다음 각 호의 경우 **"파트너사"**는 기한의 이익을 상실하고 "**네이버**"에게 지급하지 아니한 모든 채무에 대해 즉시 "**네이버"**에게 지급하여야 한다.

1) 본 계약 또는 상호 합의에 의해 정한 기한 내에 **"광고비"**를 지급하지 않고, **"네이버"**가 상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하였음에도 불구하고 이를 이행하지 않을 경우
2) **"파트너사"**의 책임 있는 사유로 본 계약이 해지되는 경우

제 13 조 (통지의무)

1. **"네이버"**와 **"파트너사"**는 다음 각 호의 사정이 발생할 우려가 있거나 그러한 사정이 발생한 경우 이를 지체 없이 상대방에게 통지하여야 하며, 이를 통지하지 않을 경우, **[별첨2] 광고 파트너사 SLA** 에 따른 페널티 부여 대상이 된다.
   가. 상호, 대표자, 소재지, 업종의 변경
   나. 본 계약의 이행에 영향을 미칠 수 있는 일방당사자의 영업 관련 중요사항의 변동(본 계약 체결 당시에 상호 인지하고 있는 광고주 관리 주요 인력의 현격한 변화, 계열법인 신설 또는 신규사업 진행과 같은 사업의 주요사항변경 등을 포함함)
   다. 인수합병, 영업양도, 경영권을 행사하는 지배주주의 변경, 부도, 파산 및 회생신청 등 일방당사자의 주요경영사항 또는 신용상태의 변동
2. 전항 나.호 또는 다.호의 통지를 받은 타방 당사자는 본 계약의 유지 여부를 심사할 권한을 가지며, 계약 유지 여부를 심사하는 경우 상대방에게 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 서면 또는 이메일 등 전자적 방법으로 심사 결과를 통지하여야 한다. 심사 결과는 계약의 즉시 해지 또는 계약의 유지 등이 될 수 있다.
3. 전항에 따른 심사 결과 일방당사자가 본 계약을 즉시 해지하는 경우, 타방당사자는 상대방에 대해 계약 해지를 이유로 손해배상을 포함하여 어떠한 금전적·비금전적 보상도 요구할 수 없다.

제 14 조 (양도 금지)

"네이버" 또는 **"파트너사"**는 본 계약에 의한 권리, 의무를 계약상대방의 사전 서면 동의 없이 제3자에게 양도, 이전, 담보제공 등 일체의 처분행위를 할 수 없다.

제 15 조 (해지)

1. 계약상대방이 본 계약상의 의무를 위반하거나 본 계약을 이행하지 않거나 이행할 능력이 없는 것으로 판명된 경우, 일방 당사자는 상대방에게 14일 이상의 기간을 정하여 서면(이메일 등 전자서면 포함, 이하 동일)으로 그 시정을 통지하고 동 기간 내에 적절한 회답이나 시정조치가 없을 경우, 상대방에 대한 서면의 일방적인 의사표시로 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.

2. **"네이버"** 또는 **"파트너사"**는 아래와 같은 사유가 발생한 경우, 별도의 최고 없이 일방적인 통지에 의하여 즉시 본 계약을 해지할 수 있다.
   가. **"네이버"** 또는 **"파트너사"**가 영업취소 또는 제3자로부터 (가)압류, (가)처분 등 기타 강제집행을 받거나, 파산, 회생 절차가 개시되거나 스스로 신청을 하였을 경우, 해산결의를 하는 등 영업상의 중대한 사유가 발생하여 계약의 원활한 이행이 불가능하다고 판단될 때
   나. **"네이버"** 또는 **"파트너사"**가 발행, 배서, 보증한 유가증권 등이 부도나는 등 그 신용에 위험이 있을 경우
   다. 계약수행 중 뇌물수수 또는 정상적인 계약업무를 방해하는 불법행위 또는 부정행위가 있을 경우
   라. 당사자 일방이 본 계약상 중요한 의무를 위반하거나 관계 법령을 위반하여 계약의 목적달성이 곤란한 사유가 발생한 경우
   마. 기타 본 계약의 개별 조항에서 해지사유로 규정한 경우
3. **"파트너사"**가 아래 각 호의 사항을 위반한 경우에는 별도의 최고 없이 서면통지로 본 계약을 해지할 수 있다.
   가. **"파트너사"**가 **"플랫폼"**의 서비스 안정성 및 품질을 저해하는 행위를 하는 경우(광고 연관 지수에 대한 공격, 광고 순위조작, 연관검색어 조작, 자동완성어 조작, 광고주에 대한 무효클릭, 기타 매크로 등 비인가 시스템의 활용 등을 통한 네이버 시스템의 장애 발생 등)
   나. **"파트너사"**의 **[별첨2] 광고 파트너사 SLA** 위반 행위로 인해 **"네이버"** 또는 **"광고주"**에게 중대한 손실이 발생하는 경우
   다. **"파트너사"**가 **[별첨2] 광고 파트너사 SLA**에 의하여 12개월 내 6점 이상의 페널티 점수를 받은 경우
4. 본 계약의 일방당사자가 허위의 사실을 유포함으로써 계약상대방의 영업적 평판 및 신뢰도를 훼손하는 행위를 하는 경우 계약상대방은 이에 대한 시정을 허위사실을 유포한 일방당사자에게 요구할 수 있으며, 시정 요구를 받은 자는 즉시 유포된 허위 사실을 정정하여야 한다. 허위 사실 정정 여부와 별개로 허위 사실 유포로 인하여 영업적 평판 및 신뢰도가 훼손된 계약상대방은 서면통지로써 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.
5. 본 계약이 해지되는 경우라도 손해배상 청구권 행사에 영향을 미치지 아니 한다.

제 16 조 (손해배상)

일방 당사자의 귀책사유로 인하여 **"광고 이용계약"** 또는 본 계약이 이행되지 아니하여 계약상대방에게 손해가 발생할 경우 그 귀책당사자는 계약상대방에게 발생한 손해를 배상한다.

제 17 조 (기밀유지)

1. **"네이버"**와 **"파트너사"**는 본 계약의 이행과 관련하여 취득하였거나 향후 취득할 상대방의 사업상 정보, 노하우 또는 영업상 비밀 등의 정보(이하 **"기밀정보"**라 함)를 대외비로 관리하고, **"기밀정보"**를 제3자에게 누설할 수 없으며, 그 종업원, 대리인, 상담역 등으로 하여금 누설하지 않도록 필요한 모든 조치를 하여야 한다. 단, **"기밀정보"**가 이미 공지된 사실이거나 적법한 권한을 가진 제3자로부터 **"기밀정보"**의 준수의무 위반 없이 정당하게 입수된 내용 및 본 계약과 상관없이 독자적으로 생산된 정보인 경우, 또는 **"기밀정보"**가 법령 또는 법원 및 정부기관의 명령에 의하여 적법하게 요구되는 경우에는 그러하지 아니하다.
2. **"기밀정보"**를 포함하는 모든 자료들은 본 계약이 기간의 만료, 해지 등의 사유로 종료되거나, 또는 수령자가 더 이상 **"기밀정보"**가 필요하지 않다고 판단될 경우 제공자의 요청에 따라 즉시 회수 또는 파기되어야 한다.
3. 모든 **"기밀정보"**는 제공자의 독점적 소유이며, **"기밀정보"**의 제공은 이에 대한 지식재산권의 실시권 또는 사용권을 수령자에게 허여하는 것이 아님을 확인한다.

4. 본 계약과 관련한 사항을 언론 등에 공개하여야 하는 경우에는 그 구체적인 시기와 방법 등은 사전에 당사자들이 상호간에 협의하여 결정한다.
5. 본 조의 의무는 계약기간이 종료된 이후 2년간 유효하게 적용되며, 본 조의 위반으로 상대방에게 손해가 발생한 경우에는 귀책 사유가 있는 당사자는 이에 대한 모든 손해를 배상하여야 한다.

제 18 조 (면책)

1. "**파트너사**"가 의뢰한 **"광고물"**이 지식재산권을 포함한 제3자의 권리를 침해하거나 허위정보 등을 포함함으로써 법률 위반 또는 **"광고매체"**의 이용자에 대한 손해를 발생시킨 경우 **"네이버"**는 이로부터 면책되며, 이에 대한 책임은 **"파트너사"**가 부담한다.
2. "**파트너사**"의 책임 있는 사유로 **"광고주"**에게 광고 집행 과정에서 광고 미게재 등 손해가 발생하거나 **"광고주"**의 권리가 침해된 경우 이에 대한 책임은 **"파트너사"**가 부담한다. 단, **"광고주"**의 요청이 있는 경우 "**네이버**"는 보상기준에 따라 자신의 비용으로 이를 해결하고 **"파트너사**"에 비용을 청구할 수 있다.
3. "**파트너사**"가 의뢰한 **"광고물"**과 관련하여 "**네이버**"가 국내 및 국외의 제3자와 국가기관으로부터 소송, 청구, 이의제기, 형사소추 등을 당한 경우에는, **"파트너사**"는 이로부터 "**네이버**"를 방어하고, 이로 인한 총 비용(변호사비용 및 손해배상금액 포함)을 부담한다.
4. **"네이버"**가 천재지변 또는 분산 서비스 공격(DDoS 공격), 인터넷 서비스 제공자(ISP)의 네트워크 장애, **"광고매체"** 자체의 장애 등 이에 준하는 불가항력으로 인하여 **"광고물"**을 게재하지 못하는 경우, "**네이버**"는 이로 인해 발생한 "**파트너사**"의 손해에 대한 책임이 면제된다.
5. **"네이버"**는 **"파트너사"**가 제공한 **"광고물"** 및 **"광고물"**에 연결된 **"광고주"**의 사이트에서 특정 브라우저나 앱 등 일부 환경에서만 제한적으로 발생하는 오류 또는 장애에 대하여는 책임을 지지 않으며, 이에 대한 사전 확인 의무는 **"파트너사"**에게 있다.

제 19 조 (분쟁해결)

본 계약과 관련된 분쟁이 발생할 경우, 상호 합의에 의하여 해결하고, 합의가 되지 않을 경우 서울중앙지방법원을 전속적 합의관할로 한다.

<별첨 목록>

1. [별첨1] 파트너사 수수료 부속합의서
2. [별첨2] 광고 파트너사 SLA
3. [별첨3] 공정경쟁 협약서
4. [별첨4] 개인정보의 처리와 보호에 관한 합의서(제3자제공)

[첨부 1] 네이버 광고 파트너사 계약서

[별첨 1]

파트너사 수수료 부속합의서

네이버 광고 파트너사 계약(이하 **"파트너사 계약"**) 제6조에 따른 **수수료**는 본 부속합의서에서 정한 바에 따라 지급하며, 본 부속합의서에 명시적으로 규정되지 않은 사항의 경우 **"파트너사 계약"**에서 정한 바에 따른다.

1. 광고유형별 수수료율

가. **"네이버"**는 본 부속합의서 '2. 수수료 정산 대상 광고비'에 대하여, 각 광고 유형 별로 다음 [표]에서 정하는 수수료율을 곱하여 산정한 금액(VAT 별도)을 **"파트너사"**에 수수료로 지급한다.

[표]

광고유형		수수료율
검색광고	사이트검색광고	15%
	브랜드검색광고	- 프리미엄형 : 25% - 라이트형 : 15%
	쇼핑검색광고	15%
	신제품검색광고	15%
성과형 디스플레이광고		- 성과형 디스플레이 광고(GFA) 수수료 : 15% - ADVoost 쇼핑 광고(ADV) 수수료 : 10% (파트너사의 성과에 따라 최대 10%의 추가 수수료를 지급할 수 있음) - ADVoost Max 광고 수수료 : 10% (출시 프로모션으로 한시적으로 프로모션 종료 공지 전까지 추가 5% 고정 수수료 지급, 파트너사의 성과와 연동한 추가 수수료 방식을 고려 중으로 사전 공지 후 시행될 수 있음)

나. **"네이버"**의 프로모션 등에 따라 수수료율이 변경될 경우, **"네이버"**는 사전에 **"파트너사"**에게 고지한다.

2. 수수료 정산 대상 광고비

가. 수수료 정산 대상이 되는 **"광고비"**는 다음 각 호를 모두 충족하여야 한다.

1) **"광고주"**가 유상으로 집행한 광고비(VAT 제외, 이하 동일)에 한정되고, **"광고주"**가 무상으로 제공받은

충전금 등으로 집행된 광고비는 포함되지 아니함

2) **"파트너사"**가 광고대행 권한을 갖는 **"광고주"**와 관련한 광고비에 한하며, 정산 대상기간 동안 **"파트너사"**가 어느 **"광고주"**에 대한 광고대행관계를 이관 또는 상실한 경우는 다음 기준에 따라 수수료 정산대상 **"광고비"**를 정함

- 이관완료일 또는 대행권한 상실일 전날까지 발생한 **"광고비"**를 수수료 정산대상으로 봄(즉, 이관완료일부터 발생한 **"광고비"**는 이관 받은 **"파트너사"**의 수수료 정산대상으로 봄)

나. 브랜드검색광고 및 신제품검색광고의 경우, 수수료 정산 대상 **"광고비"**는 각 광고 계약 별로 [총 **"광고비"**를 광고 집행 기간으로 일 산술평균한 금액에 정산 기준 월 광고 집행 기간(일수 기준)을 곱한 금액]의 합으로 하며, 신제품검색광고의 경우 광고집행 전 계약 취소로 인하여 위약금이 부과될 경우 해당 위약금은 수수료 정산 대상 **"광고비"**에 포함되지 않는다.

3. 수수료 정산 절차

가. **"네이버"는 광고비 세금계산서 발행월의 익월 내에 "파트너사"에게 수수료를 지급한다.**

나. **"광고주"**가 광고대행관계에 있는 **"파트너사"**로 하여금, **"네이버"**에게 직접 세금계산서의 발행 및 광고비 청구를 하도록 요청하는 경우, **"파트너사"**가 광고주의 요청에 동의할 경우 **"네이버"**는 이에 응할 수 있으며, **"파트너사"**는 광고주의 광고비 지급 의무를 연대하여 부담한다.

다. 수수료 지급 이후 수수료 금액의 오계산, 오차 등이 발견된 경우, **"파트너사"**와 **"네이버"** 간 협의를 통해 추후 수수료 정산시 이월하여 반영한다.

라. **"파트너사"**에 대한 수수료는 대한민국 원화(KRW)를 기준으로 정산한다. 다만, 해외 **"파트너사"**에 대한 수수료는 **"파트너사"**와 **"네이버"** 간의 상호 협의에 따라 대한민국 원화 외의 특정 통화로 환산하여 지급할 수 있다. 대한민국 원화를 특정 통화로 환산할 때 적용되는 기준 환율은 **"파트너사"**와 **"네이버"** 간의 상호 협의에 따라 결정한다.

마. **"네이버"**는 **"파트너사"**에게 수수료를 지급한 이후, 광고구매 등에 관여한 수인의 당사자 간 수수료의 배분에 관여하지 않는다.

4. 기타

플랫폼 내 광고 상품이 추가 또는 변경되어 본 합의서의 내용 변경이 필요할 경우, **"네이버"**와 **"파트너사"**는 변경사항에 대해 서면으로 합의한다.

[첨부 1] 네이버 광고 파트너사 계약서

[별첨 2]

광고 파트너사 SLA

1. 목적

광고 파트너사 SLA(Service Level Agreement, 서비스 수준 계약)(이하 **"본 SLA"**)는 네이버 광고 파트너사 계약(이하 **"파트너사 계약"**) 하의 **"네이버"**와 **"파트너사"** 간의 신뢰 기반 파트너십을 유지하고, 공정하고 투명한 광고 시장 생태계를 조성하기 위한 서비스 이행 기준을 정의한다. 이를 통해 광고주의 만족을 제고하고, 시장 내 변칙적 행위를 예방하며, 공동의 성장 기반을 마련한다.

2. 서비스 이행 기준

"파트너사"는 본인의 업무를 수행함에 있어 본 SLA 에서 정의한 다음의 서비스 이행 기준(이하 "서비스 수준")을 성실히 준수하여야 한다.

항목	서비스 수준	서비스 수준 미달 사례 (예시)	미달시 조치
네이버 서비스 이용 관계	네이버 서비스 및 플랫폼의 본래의 취지에 맞도록 정상적으로 서비스를 이용하여야 하며, 악영향을 주는 행위를 하지 않을 것	• 본 SLA 3.1.에서 정한 어뷰징 유형을 포함하여 기계적 접근 등을 통해 검색결과 혹은 광고결과를 왜곡하는 행위 및 네이버 서비스, 네이버 광고플랫폼 및 광고서버 등에 부담을 주는 행위 (ex. 연관검색어 조작, 통합검색에 대한 크롤링, 광고상품 및 서비스 어뷰징, 입찰가 또는 낙찰가를 조정하는 등 광고가격을 담합하는 행위, 네이버가 제공하지 않는 방식으로 서비스 또는 플랫폼에 접속하는 행위 등)	페널티 최대 5 점
	네이버 광고의 본래의 취지에 부합하는 정상적인 광고 집행 및 광고서비스 이용을 하며, 무효클릭 등 광고 어뷰징 행위를 하지 않을 것	• 파트너사 임직원이 네이버에서 제공하는 광고플랫폼 내 모니터링 도구(광고노출현황보기 등)를 제외한 네이버 광고를 클릭하는 행위	본 SLA 4.6 항에 따른 제재 적용
광고주 보호 및 광고 대행 업무의 적절한 수행	개인정보보호 관련 법령 및 정책 등의 철저한 준수	• 개인정보보호 관련 법령 위반(미동의 광고주 정보수집 및 동의목적 외 활용 등) 및 파트너사 계약/정보보호합의서, 본 정책 상의 개인정보/계정정보 보호 정책 위반 등 (ex. 광고주 ID/PW 취득 및 활용, 불법유출 된 광고주정보 활용, 광고주 정보 관리 소홀로 인한 개인정보 유출 등)	페널티 최대 4 점
	광고주 계정 및 광고 운영 관리시	• 광고서비스 이용약관 및 운영정책 위반 여부에 대한 확인	

[첨부 1] 네이버 광고 파트너사 계약서

	네이버 광고 이용약관 및 정책, 광고주의 의사에 부합하도록 하며, 광고주에게 피해를 유발하지 않을것	미흡 (ex. 광고주 정보 유효성, 변칙/변질 사이트 방조 또는 관리소홀, 광고 서비스 이용약관 및 정책위반 사실에 대한 확인 및 조치 소홀로 광고집행이 광고주 의사에 반하거나, 네이버 광고 정책을 위반하거나 위반할 우려가 현저한 경우 등) • 광고물 및 광고 정보 관리 소홀, 광고 관리 미흡 등의 사유로 광고주에게 직/간접적으로 피해를 입힌 행위가 인정되는 경우 (ex. 광고주 계정관리 소홀 및 외부유출, 정액제 형태 운영, 악의적인 키워드 삭제 등)	
	네이버에서 처리요청한 광고주 CS 건에 대해 2 영업일 이내 처리 후 회신 할 것	- 광고주 CS 건에 대해 처리 기한 내 중간 답변 없이 처리가 지연되는 경우 (지연시 사유와 처리계획에 대해 회신 필요)	서비스 수준 미달 건이 월 5 건 초과 누적되는 경우, 페널티 1 점
파트너사 정책 및 프로세스 준수	등록 에이전시 및 이관 절차 등 이하 '3. 서비스 기대수준 세부 기준'에 따른 정책 및 프로세스를 준수하며, 이를 위반하거나 교란시키는 일체의 행위를 하지 않을 것	• 파트너사 계약에서 정한 정책/프로세스 위반, 미등록 대대행사를 통한 업무 수행 및 기타 등록 에이전시 정책 위반 (ex. 광고주 이관 의사에 반하는 불법적 이관 행위, 기타 문서위조 등 이관정책 위반, 파트너사 관리 담당자가 별도로 개인사업자를 등록하거나 별도 인력을 채용하여 관리하는 행위 등)	페널티 최대 3 점
	본 계약 제 13 조 제 1 항의 통지 의무 준수	• 1) 상호, 대표자, 소재지, 업종 변경 2) 파트너사 계약 체결 시 확인된 광고주 관리 주요 인력의 현격한 변화, 계열법인 신설 또는 신규사업 진행과 같은 사업의 주요사항 변경 등을 포함하여, 본 계약의 이행에 영향을 미칠 수 있는 파트너사의 영업 관련 중요 변동 사항 및 3) 일방 당사자의 주요 경영사항(인수합병, 영업양도 등) 또는 신용상태의 변동이 발생하였음에도, 해당 사안 발생 즉시 네이버 측에 통보하지 아니한 경우	
불공정 행위 금지	광고주 대상 부당하거나 불법적인 영업 활동 등으로 상거래 질서를 어지럽히는 일체의 행위를 하지 않을 것	• 광고주에게 네이버와 연관된 허위사실을 유포하는 행위 및 상식적인 비즈니스 상거래 질서를 어지럽히는 행위 등 (ex. 광고 연관 지수보장, 포털사 사칭, 광고 상품 내용 등을 명시적으로 설명하지 않는 등의 불완전 판매, 경쟁사 비방, 불법결제, 광고불가 사이트 변칙관리 등) • 직접 탈법적 영업행위를 하지 않았더라도 제 3 자의 신고, 제보 또는 수사기관의 수사과정 등을 통하여 파트너사가	페널티 최대 3 점

		탈법적 영업행위를 하는 업체와 연루된 사실이 확인되거나 합리적으로 의심되는 경우	
	리베이트 제공 행위 등 부정하거나 불법적인 방식의 영업행위를 하지 않을 것	• 계약서(합의서) 및 계산서 발행 등 리베이트 행위에 대한 근거 및 정당한 증빙 없이 진행하는 불법 리베이트 등 (ex. 현금 등의 뇌물을 제공하는 행위 등)	페널티 최대 5 점

3. 서비스 수준 세부 기준

3.1. 서비스의 정상적인 이용 관련

다음 각 호에 해당하는 행위는 네이버 서비스에 악영향을 미치는 어뷰징 행위로서 금지되며, 이를 위반할 경우 서비스 수준 미달로 간주된다.

1) 광고매체 또는 네이버의 컨텐츠(화면구성, 검색결과, 정보, 광고 등 네이버를 통해 제공되는 모든 컨텐츠. 이하 같음)를 임의로 삭제, 변조하거나 그 노출 위치를 변경하는 행위
2) 광고매체 또는 네이버가 제공하는 컨텐츠를 임의로 다른 컨텐츠(광고 포함)로 덮어씌우거나 대체하는 행위
3) 광고매체가 웹브라우저 상에 로딩될 때 팝업(pop-up) 또는 팝언더(pop-under) 창을 통해 광고매체가 제공하는 컨텐츠 이외의 다른 컨텐츠를 제작하거나 판매, 노출시키는 행위 및 해당 활동에 파트너사가 관여하는 행위
4) 광고매체 또는 네이버의 명시적 동의 없이 광고매체 또는 네이버가 노출하는 컨텐츠 이외의 컨텐츠를 광고매체 사이트 등에 노출하는 행위
5) 광고매체 또는 네이버가 허락하지 않는 목적으로 광고매체 검색창의 검색어를 임의로 활용하는 행위
6) 광고의 배포, 게시, 전송을 한 주체나 이용자의 방문 경로 등과 관련하여 광고주 또는 이용자를 속이거나 잘못 알게 하거나 잘못 알게 할 우려가 있는 행위
7) 기타 어뷰징 행위를 할 수 있도록 하는 프로그램을 전달 또는 배포하는 행위

3.2. 광고주의 개인정보 보호

3.2.1. 광고플랫폼 계정 정보 보호 수준

1) 파트너사 담당자 등은 광고주의 계정 정보를 안전하게 관리해야 한다.
2) 광고플랫폼 내 광고주 계정 정보에 대해 광고주가 아닌, 파트너사 담당자 등의 인적 사항 기재는 허용되지 않는다.
3) 파트너사는 광고주의 광고물 또는 광고 대행 과정에서 알게 된 광고주의 광고 정보를 광고주 동의 없이 관리 외의 목적으로 활용, 수정, 삭제 등을 할 수 없으며, 광고주의 중요 계정 정보인 ID/PW 의 수집을 하여서는 아니된다.

4) 파트너사는 파트너사 담당자 등에게 네이버 광고 플랫폼에 등록된 광고주 정보를 임의 변경하지 않도록 교육, 고지 및 관리 감독해야 한다.

3.2.2. 광고주 개인정보 보호의 의무

1) 파트너사는 '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률' 및 하위 법령, '개인정보보호법' 및 하위 법령 등의 개인정보 보호 관련사항을 반드시 준수해야 한다.
2) 파트너사는 파트너사 계약 체결과 동시에 '개인정보의 처리와 보호에 관한 합의서'를 통해 개인정보 보호를 의무화한다.
3) 기타, 파트너사 담당자 등의 '개인정보의 처리와 보호에 관한 합의서', '개인정보 보호 서약서' 및 '개인정보 파기 확약서' 위반 사항이 확인되었을 경우, 파트너사에 대한 계약 갱신 불가 등의 페널티의 요인이 될 수 있으며, 이로 인해 네이버 및 광고주가 중대한 손해를 입은 경우에는 계약 해지 사유가 된다.

3.3. CS 관리 수준

1) 광고주가 제기한 CS 는 원칙적으로 파트너사에서 본인의 책임과 비용으로 처리해야 한다.
2) 파트너사는 네이버로부터 광고주 CS 를 전달받은 날로부터 2 영업일 이내에 CS 를 처리하고 해당 처리내역을 네이버에 회신하여야 한다. 만약 처리기한 내 처리가 되지 않을 경우, 파트너사는 신속히 네이버에게 CS 처리 지연 사유와 처리 계획을 전달하여야한다.
3) 등록 에이전시에 대한 CS 처리의무 역시 파트너사에 있으며, 구체적인 처리 절차는 '3.5. 등록 에이전시 정책' B. 3)에 의한다.
4) 파트너사의 CS 현황에 대한 누적 관리를 통해, 본 SLA 2.항에서 정한 서비스 이행기준에 정하는 바에 따라 파트너사에 대한 제재를 할 수 있다.

3.4. 이관 정책

광고주와의 광고대행관계가 타 파트너사로 이전 또는 변경(이하 "이관"이라 함)되는 경우, 수시로 이관 접수가 가능하며 광고주가 승인한 즉시 이관 완료 처리된다. 단, 다음의 경우 이관 접수가 반려될 수 있다.

A. 후불 계정을 선불 계정으로 전환하지 아니한 경우
B. 광고주가 이관에 동의하지 않을 경우

3.5. 등록 에이전시 정책

네이버 광고는 파트너사가 광고주의 광고 집행 관련 제반 업무를 직접 수행하는 것을 원칙으로 하며, 네이버와 계약관계가 없는 제 3 의 광고대행사로 하여금 업무를 수행하게 하는 것은 원칙적으로 금지된다.

[첨부 1] 네이버 광고 파트너사 계약서

단, 이하 규정하는 바에 따른 제 3 의 광고대행사(이하 “등록 에이전시”)는 자격 요건을 갖추고 사전 등록한 경우에 한하여 파트너사와의 거래관계 하에 업무를 수행할 수 있다.

A. 등록 에이전시 자격 요건

1) 사업자 등록증 내 광고대행이 가능한 법인사업자
   ① 개인사업자 또는 사업자 등록증이 없는 프리랜서는 등록 불가
   ② 사업자 등록증 상 광고대행 업종의 신고가 되어있지 않은 법인사업자 불가
2) 비즈니스 라이선스를 보유하고 있는 해외 사업자
3) 다음의 경우 등록 에이전시로 등록할 수 없다.
   ① 포털사 사칭, 정액제 광고 상품 판매, 해지 시 과다한 위약금 청구 등 광고주에게 탈법적 영업행위를 하거나 이와 연루된 이력이 있는 경우
   ② 정책 위반 등으로 인하여 과거 등록이 거부되거나 취소된 적이 있는 경우
   ③ 네이버의 영업비밀, 광고 운영 정책, 노하우 등 네이버의 광고 사업에 관한 정보가 경쟁사업자에게 유출될 우려가 상당하다고 판단되는 경우
4) 파트너사와 등록 에이전시 간 계약 시 구비해야 할 서류 및 계약서 내 필수 포함 사항

구비해야 할 서류	주의사항 및 필수 포함내용
1. 등록 에이전시 신청서	등록 에이전시 신청서 내, 필수 기재항목은 빠짐없이 기재해야 함
2. 사업자 등록증 사본 (등록 에이전시)	법인사업자이며 업종 내 광고대행 또는 유사한 업종이 포함되어 있는 사업자 (해외 사업자의 경우 비즈니스 라이선스로 대체)
3. IP 확인서	IP 제공업체의 직인과 등록 에이전시의 상호명 및 주소가 포함된 확인서 IP 확인서는 최근 30 일 이내 발행된 서류로, 설치 주소/설치 장소에 사업자 등록증 주소지와 층 호수까지 정확하게 일치하도록 기재

5) 다음 ① 및 ②의 경우 네이버 광고와 무관한 파트너사의 단순 사업 제휴로 판단, 네이버의 등록 에이전시 정책을 적용하지 않는다. 단, 네이버에 사전 신고를 하여야 한다.

   ① 네이버 광고 집행 관련 광고주 대행 업무가 아닌, 광고주 영업 제휴만를 목적으로 광고대행사 (종합광고대행사, 옥외광고 대행사 등)와 거래하는 경우
   ② 웹에이젼시 등 광고와 무관한 업체와 광고주 DB 공급 등을 위한 거래를 진행하는 경우

B. 파트너사의 등록 에이전시 관리 사항

네이버는 파트너사와 등록 에이전시 간의 계약, 거래관계 등에 직접 관여하지 않으며, 등록 에이전시의 행위로 인하여 발생하는 모든 문제는 해당 등록 에이전시와의 계약관계가 있는 파트너사의 행위로 간주하고 파트너사가 책임을 진다.

[첨부 1] 네이버 광고 파트너사 계약서

1) 등록 에이전시의 정보 보호의 의무

① 파트너사는 광고플랫폼을 통해 등록 에이전시 보유 계정의 광고정보를 열람할 수 있다. 이는 등록 에이전시의 관리업무에 대한 확인을 위함이며, 파트너사의 다른 용도로 활용할 수 없다.

② 만일 관리 이외의 목적으로 활용했을 경우 본 SLA 4.항에 따라 페널티를 적용할 수 있다.

2) 등록 에이전시 관리업무 확인 및 보고의 의무

① 파트너사는 등록 에이전시가 본 SLA 를 준수하도록 관리할 의무가 있다.

② 파트너사는 등록 에이전시의 본 SLA 위반 행위가 의심되면 즉시 주의 조치하고, 네이버에 신고해야 할 의무가 있다.

③ 파트너사는 등록 에이전시와의 계약이 종료되거나 등록 에이전시의 등록 정보 등에 변경사항이 발생한 경우 네이버에 2 주 전까지 해당 사실을 사전에 서면으로 통지하여야 한다. 파트너사가 이를 통지하지 않을 경우 본 SLA 4.항에 따라 페널티를 적용할 수 있다.

3) 등록 에이전시 CS 처리의 의무

① 등록 에이전시가 제기한 CS 접수는 파트너사를 통해 진행한다.

가. '등록 에이전시 〉 파트너사 〉 네이버'의 프로세스로 CS 접수

나. 파트너사에서 요청접수 또는 서비스 광장을 통하여 CS 문의 대리 처리

② 파트너사는 등록 에이전시 CS 접수 후 2 영업일 내에 처리해야 할 의무가 있다.

C. 등록 에이전시에 대한 등록 취소

1) 등록 에이전시가 다음 각 항 중 어느 하나에 해당하는 행위를 할 경우(등록 에이전시가 다른 파트너사의 등록 에이전시로서 행위한 경우를 포함한다) 네이버는 등록을 즉시 취소할 수 있다. 다만, 네이버는 파트너사의 요청이 있거나 특별한 사정이 있어 유예가 필요하다 판단될 경우 2 개월의 범위 내에서 등록 취소를 유예할 수 있다.

① 페널티 4 점 이상인 중대한 수준의 SLA 위반이 확인된 경우

② 본 SLA 를 12 개월간 누적 2 회 위반한 경우. 위반 횟수 산정 시, 산정 시점 기준 유효하거나 기 종료된 네이버와 파트너사 또는 다른 파트너사 간 계약에 따른 등록 에이전시로서 업무를 수행하며 위반한 경우를 포함한다.

③ 등록 에이전시가 타 업체에게 광고관리 업무 일체를 위탁하는 경우

④ 포털사 사칭, 정액제 광고 상품 판매, 해지 시 과다한 위약금 청구 등 광고주에게 탈법적 영업행위를 하고 있다는 민원, 신고가 확인되어 정책을 위반하는 경우 또는 수사기관의 조사 등이 진행되는 경우

⑤ 네이버의 영업비밀, 광고 운영 정책, 노하우 등 네이버의 광고 사업에 관한 정보를 경쟁사업자에게 유출하는 경우

2) 등록 에이전시의 등록 취소(기 종료된 네이버와 파트너사 간 계약에 기하여 등록 에이전시가 등록 취소된 경우를 포함한다) 시 재등록 할 수 없다. 또한 등록 에이전시 산하의 계정은 파트너사로 귀속되며, 파트너사는 해당 계정에 대한 대행 업무 및 커뮤니케이션의 책임을 진다.

4. 서비스 수준 평가 및 조치

4.1. 서비스 수준 측정 방안

본 SLA 2.항 및 3.항에 따른 항목별 서비스 수준은 다음과 같은 다채널 기반의 모니터링 체계를 통해 측정한다.

항목	
Monitoring	• 네이버 내부 검토, 아웃콜을 통한 인터뷰, 기술 분석 등 수행
신고제도	• 광고주, 파트너사, 기타 기관 및 개인의 제보 접수
설문제도	• 광고주 및 파트너사 담당자 등을 통한 수시 설문 실시

4.2. 서비스 수준 평가 절차

1) 네이버는 서비스 수준 위원회(조직장 포함 3 명)를 구성하여, 파트너사의 서비스 이행 현황을 정기적·비정기적으로 점검한다.
2) 서비스 수준 미달로 간주되는 행위가 확인될 경우, 파트너사에 대한 의견 청취 및 소명 절차를 거친다.
3) 서비스 수준 미달 정도에 따라 페널티 부여 요인이 될 수 있으며, 이로 인해 네이버 및 광고주가 중대한 손해를 입은 경우에는 파트너사 계약 미 갱신 또는 계약해지 사유가 될 수 있다.

4.3. 페널티 부여 사유

- 파트너사 계약 및 본 SLA 위반 사실이 조사 또는 신고 등을 통해 확인된 경우

4.4. 페널티 부여 방식 및 유효 기간

1) 부여 방식: 사안의 경중에 따라 항목별로 최대 5 점 ~ 최저 1 점의 페널티 점수를 부여한다.
(본 SLA의 '2. 서비스 이행기준' 이하에 예시 사항으로 열거된 행위가 아니라 하더라도, 적시된 서비스 수준 항목에 미달한다고 판단되는 내용에 대해서는 개별 항목의 '미달시 조치' 상 기준대로 페널티 점수를 부여함)
2) 유효 기간: 페널티는 부여일로부터 12 개월간 유효하며, 이후 자동으로 소멸된다. 다만, 파트너사의 인수합병 및 영업양수도의 경우 페널티가 승계된다.

4.5. 페널티에 따른 제재 조치

1) 파트너사의 행위가 페널티 부여 사유에 해당한다고 판단될 경우, 파트너사는 경위서 및 재발방지대책을 제출하여야 한다.

2) 파트너사에 대한 제재시 해당 파트너사에 누적된 유효 페널티 점수를 기준으로, 다음 구분에 따른 제재 조치를 적용할 수 있다.

구분	누적 점수	조치 내용
① 주의 필요	3 점 이상	다음 기간 동안 신규 광고주 등록 및 이관 제한 및 파트너사 안내 페이지 내 노출 제외(등록 에이전시에도 동일한 조치 적용) (이하 "신규등록제한") (i) 최초 3 점 이상 부여시: 15 일 (ii) 이후 누적 점수 5 점 이하까지 페널티 추가 발생시: 1 점마다 위 (i)의 기간에 10 일씩을 더한 기간
② 주요한 위반	5 점 이상	계약 갱신 불가 사유로 고려
③ 중대한 위반	6 점 이상	별도의 최고 없이 서면통지로 계약 해지 가능

3) 파트너사의 법 위반 행위로 인하여 네이버의 법적 책임이 문제될 수 있는 경우, 파트너사 수수료 지급을 보류할 수 있다.

4) 상기 조치와 별개로 본 SLA 위반 행위로 인해 네이버 또는 광고주에게 중대한 손해가 발생하는 경우, 네이버는 별도의 최고 없이 서면통지로 계약을 해지할 수 있다.

4.6. 무효클릭에 대한 페널티 및 제재 조치

1) 무효클릭은 광고주에게 피해를 주는 규모 등 그 사안이 중대하다고 여겨져 다른 페널티 항목과 다르게 별도의 제재 안을 적용한다.

2) 무효클릭은 가담 인원 및 발생액 규모에 따라 중대성이 약한 위반 행위와 중대성이 강한 위반행위파로 구분하며, 케이스에 따라 아래의 내용을 적용한다.

3) 무효클릭 또한 다른 페널티 점수와 마찬가지로 발생 차수를 12 개월 누적하여 적용함
(ex: 15 년 1 월 1 일 1 차 발생 시, 해당 이력은 15 년 12 월 31 일까지 유효함)

※ 무효클릭 제재 안

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>중대성이 약한 위반 행위</th><th>중대성이 강한 위반 행위</th></tr>
<tr><td rowspan="3">제재사항</td><td>모든 경우</td><td colspan="2">제반 사정을 고려하여 네이버의 수수료 손해액에 대하여 무효클릭 발생 금액의 15%를 한도로 손해배상액의 예정액을 청구할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>1 차 발생</td><td>1) 재발 방지 방안 제출
2) 회사 명의 및 해당 직원 경위서 제출
3) 신규등록제한 15 일</td><td>1) 재발 방지 방안 제출
2) 회사 명의 및 해당 직원 경위서 제출
3) 신규등록제한 30 일</td></tr>
<tr><td>2 차 발생</td><td>1) 재발 방지 방안 제출
2) 회사 명의 및 해당 직원 사유서 제출
3) 신규등록제한 30 일</td><td>별도의 최고 없이 서면통지로 계약해지 가능</td></tr>
</table>

	3 차 발생	1. 중대성이 약한 위반 행위만 발생되었을 경우 **1) 신규등록제한 추가 30 일** **2) 계약 미 갱신 가능 대상** 2. 중대성이 강한 위반 행위가 포함되었을 경우 **1) 별도의 최고 없이 서면통지로 계약해지 가능**	

5. 파트너사 계약 미갱신 또는 해지

5.1. 계약 갱신 불가 사유

아래 각 호 중 하나에 해당하는 경우 네이버는 파트너사와의 파트너사 계약을 갱신하지 않을 수 있다.

1) 네이버의 정당한 요청사항을 3 회 이상 연속하여 이행하지 않는 경우 (동일 사항의 중복 요청 포함)
2) 파트너사의 광고관리지표(과금 광고주 수, 신규 광고주 수, 광고 운영 규모 등), 관리지표(집행이력, 정책 준수 여부 및 페널티, CS 발생 횟수, 실무자 평가 등)를 종합적으로 고려할 때 파트너사가 파트너사의 업무를 선관주의에 따라 적절히 수행하고 있다고 보기 어려운 경우 또는 네이버와 상호간 합의하여 진행하고 있는 제반 업무를 성실히 수행하고 있지 않다고 판단되는 경우
3) 파트너사가 계약기간동안 네이버로부터 지급받은 수수료의 70% 이상이 해당 파트너사의 계열회사의 광고 집행으로 인하여 발생한 경우나 발생할 것이 합리적으로 예상되어 파트너사의 업무를 정상적으로 수행하기 어려운 것으로 판단되는 경우
4) 고의로 본 SLA 를 위반하거나 불공정 거래 행위를 한 경우
5) 파트너사의 불법/비도덕적 행위로 네이버에 심각한 유무형의 손실을 초래하는 행위를 한 경우
6) 실질적으로 기업이 존속하기 어렵거나 회사가 영업을 지속하기 어려운 사유가 발생한 경우
7) 파트너사 누적 페널티가 5 점 이상일 경우
8) 본 SLA 4.6.에 따른 무효클릭으로 인한 계약 해지 사유에 해당될 경우
9) 파트너사의 재무상태가 2 년 연속 완전자본잠식인 경우
10) 파트너사의 귀책사유로 인하여 등록 에이전시에 대한 수수료 미지급이 발생하는 등 재무상황 악화로 파트너사가 파트너사의 업무를 정상적으로 수행하고 있다고 보기 어려운 경우
11) 기타 계약 당시에 상호간 인지하고 있던 파트너사의 기본적 조직, 재무상황 등에 상당한 변화가 발생하는 등 파트너사가 파트너사의 업무를 정상적으로 수행하기 어려울 것으로 판단되는 경우

5.2. 계약 미갱신 등으로 인한 계약 종료 프로세스

1) 파트너사에 계약 종료 시기 통보
2) 계약 종료 시점을 기준으로 최소 4 주 전부터 1 주 전까지의 기간 내에 해당 파트너사가 운영하는 광고계정 대상으로 메일 또는 문자(SMS)를 통해 계약 종료 사실 등 관련 내용을 2 회 이상 안내

※ 네이버는 계약 종료 혹은 계약 미 갱신 시, 종료 시점 이전에 광고주에게 해당 파트너사와의 계약이 종료됨을

[첨부 1] 네이버 광고 파트너사 계약서

알릴 수 있으며, 이는 광고주에게 파트너사 변경에 대한 선택의 시간을 주어, 광고주를 보호하기 위함임

[첨부 1] 네이버 광고 파트너사 계약서

[별첨 3]

공정 경쟁 협약서

네이버와 파트너사는

시장 참여자 간의 공정한 경쟁을 통한 광고 시장의 건전한 발전과 광고주의 편익과 만족을 통한 신뢰 제고를 위하여 본 협약을 체결하기로 한다.

네이버와 파트너사는

광고 파트너사 SLA에 반하는 행위가 시장 내 당사자 간의 신뢰도를 감소시키는 것을 넘어서 올바르게 대행업을 하려는 파트너사들에게 피해를 끼치고 시장 내 우수 인재 영입을 막게 되어, 진정한 효과 위주의 집행을 하려는 광고주를 감소시키게 됨을 같이 인식한다.

SLA에 반하는 행위는 궁극적으로는 광고 시장 축소 등의 폐해를 야기시키고 있다는 점에서,

상호간의 권익 보호와 시장발전을 위하여 본 협약 체결일로부터 상기와 같은 행위를 하지 않기로 합의한다.

[첨부 1] 네이버 광고 파트너사 계약서

[별첨4]

개인정보의 처리와 보호에 관한 합의서 (제3자 제공)

본 합의서는 '본 계약'(본 합의서가 부속되는 원 계약)과 관련하여 '네이버 주식회사(이하, '네이버')'와 '파트너사'가 업무상 제공 · 공유한 고객 또는 임직원의 '개인정보'를 보호하기 위하여 준수하여야 할 개인정보보호에 관한 세부 사항을 규정하고 있습니다.

제1조 (정 의)

본 합의서에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같으며, 정의되지 않은 용어는 관련 법령 또는 사회적 통념에 따릅니다.

1. 개인정보: 살아있는 개인에 관한 정보로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보
   가. 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보
   나. 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보. 이 경우 쉽게 결합할 수 있는지 여부는 다른 정보의 입수 가능성 등 개인을 알아보는 데 소요되는 시간, 비용, 기술 등을 합리적으로 고려하여야 한다.
   다. 가목 또는 나목을 제2호에 따라 가명처리함으로써 원래의 상태로 복원하기 위한 추가 정보의 사용 · 결합 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보("가명정보"라 한다)
2. 정보주체: 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람
3. 가명처리: 개인정보의 일부를 삭제하거나 일부 또는 전부를 대체하는 등의 방법으로 추가 정보가 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없도록 처리하는 것
4. 처리: 개인정보의 수집, 생성, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정, 복구, 이용, 제공, 공개, 파기, 그 밖에 이와 유사한 행위
5. 개인정보처리시스템: 데이터베이스시스템 등 개인정보를 처리할 수 있도록 체계적으로 구성한 시스템
6. 전자문서: 네트워크를 통해 전달되거나 USB, CD-ROM 등을 통해 전달되는 모든 전자적 형태의 문서(예: 엑셀파일, 워드파일, DB, 일반 로우 데이터 파일 등)
7. 인력: 정규직, 비정규직, 제3자 아웃소싱, 기타 용역 인력 등 '파트너사'의 사업장에서 업무와 연관된 직무를 수행하는 모든 자

제2조 (개인정보 제공의 범위 및 목적)

① 본 합의서에 따라 '네이버'가 '파트너사'에 제공하거나 업무상 공유하는 '개인정보' 제공목적, 제공 항목, 제공받는 자의 보유기간은 다음과 같습니다.

개인정보를 제공하는 자	네이버 주식회사
개인정보를 제공받는 자	본 계약에 따른 광고파트너사
개인정보 제공목적	본 계약 및 광고주와의 계약에 따른 "네이버" 광고 관련 업무
제공하는 개인정보 항목	- "네이버" 광고계정 ID

[첨부 1] 네이버 광고 파트너사 계약서

개인정보를 제공받는 자의 보유기간	서비스 제공기간 (파트너사 변경 혹은 광고주가 해당 서비스 해지 시 파기)

② ‘네이버’는 제1항에 명시된 개인정보 제공 시 개인정보보호법 등 관련 법령에 따른 의무사항을 준수하여야 합니다.

③ ‘파트너사’는 제1항에 명시된 제공 목적, 제공 항목 및 보유기간에 한하여 개인정보를 처리하여야 하며, 해당 범위를 초과하여 개인정보를 이용하거나 제3자에게 제공해서는 안됩니다.

④ 본 합의서는 전자문서, 서면 등 형식을 불문하고 ‘본 계약’ 따라 ‘개인정보’를 처리하는 ‘파트너사’의 모든 정보처리시스템, 전자문서, ‘인력’ 등에 대해 적용됩니다.

제3조 (개인정보취급자의 제한)

‘파트너사’는 ‘개인정보’ 처리 ‘인력’을 최소한으로 제한해야 하며, 필요한 경우 ‘개인정보’에 대한 접근권한을 업무별, 직급별로 차등 부여합니다.

제4조 (개인정보의 안전성 확보 조치)

① ‘파트너사’는 개인정보보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 등 개인정보 관련 법령에 따라 '개인정보'를 보호 및 관리하여야 합니다.

② ‘파트너사’는 ‘개인정보’가 분실 · 도난 · 유출 · 위조 · 변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성 확보에 필요한 기술적 · 관리적 및 물리적 조치를 하여야 합니다.

제5조 (개인정보 파기)

① ‘파트너사’는 다음 각호의 경우, ‘개인정보’(임의로 백업 받은 경우 포함)를 즉시 파기 • 삭제해야 합니다. 다만 법령상 ‘개인정보’를 보유할 필요가 있는 경우 필요한 최소한의 범위 내에서 해당 ‘개인정보’를 보유할 수 있습니다.

1. ‘개인정보’의 제공 • 이용목적을 달성한 경우
2. 해당 ‘개인정보’의 정해진 보유기간이 만료된 경우 또는 법령상의 보관기간이 만료된 경우
3. 정보주체의 개인정보 제공 동의 철회 요청이 있는 경우

② ‘파트너사’는 제1항에 따라 ‘개인정보’를 파기할 때에는 다음과 같이 복구 또는 재생되지 아니하도록 다음 각 호 중 어느 하나의 방법으로 파기하여야 합니다.

1. 완전파괴(소각·파쇄 등)
2. 전용 소자장비를 이용하여 삭제
3. 데이터가 복원되지 않도록 초기화 또는 덮어쓰기 수행

③ ‘파트너사’가 제2항의 방법으로 파기하는 것이 어려울 때에는 다음 각 호의 조치를 취해야합니다.

1. 전자적 파일 형태인 경우: 개인정보를 삭제한 후 복구 및 재생되지 않도록 관리 및 감독
2. 제1호 이외의 기록물, 인쇄물, 서면, 그 밖의 기록매체인 경우: 해당 부분을 마스킹, 천공 등으로 삭제
3. 로그인 인증모듈 및 로그인 API 이용코드 - 복구 및 재사용이 불가능하도록 삭제

제6조 (손해배상 등)

‘파트너사’가 본 합의서 및 관련 법령을 위반하여 '네이버'에게 손해가 발생하거나 그러한 위험이 발생한 경우

[첨부 1] 네이버 광고 파트너사 계약서

‘파트너사’는 ‘파트너사’의 비용으로 '네이버'를 면책 · 방어하고 그 손해를 배상합니다. 이 경우 '파트너사가'가 고의, 과실이 없음을 입증하지 아니하면 손해배상책임을 면할 수 없습니다.

제7조 (계약의 해지)

① ‘네이버’와 ‘파트너사’는 계약 상대방이 합의서 또는 법령을 위반한 경우 기간을 정하여 개선조치 및 재발방지 대책의 이행을 요구하고 상대방이 그 기간 내에 해당 조치를 이행하지 않은 경우 '본 계약'을 해지할 수 있습니다

② ‘네이버’ 또는 ‘파트너사’의 고의 또는 과실로 ‘개인정보’의 분실 · 도난 · 유출이 발생한 경우 그 상대방은 제1항의 규정에도 불구하고 즉시 ‘본 계약’을 해지할 수 있습니다.

③ 본 조항에 따른 계약 해지의 효력은 ‘네이버’ 또는 ‘파트너사’가 해지통지서에 기재한 효력발생일에 발생합니다.

④ 본 조항에 따른 계약 해지는 제6조에 따른 손해배상 청구에 영향을 미치지 않습니다.

제8조 (기타)

① 본 합의서는 ‘본 계약’이 기간의 만료, 해지 등의 사유로 종료된 경우에도 본 합의서의 목적을 달성하기 위한 범위 내에서 유효합니다.

② ‘개인정보’의 처리와 보호 등에 관하여 본 합의서와 ‘본 계약’의 내용이 상충하는 경우에는 본 합의서가 우선하여 적용됩니다.

[첨부 2] 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서

네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서

본 **'네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서'**는 **'파트너사'**가 **'광고주'**로부터 광고 의뢰를 받고 네이버 주식회사(이하 **'NAVER'**라 한다)는 **'파트너사'**를 통하여 의뢰 받은 광고를 자신이 권한을 보유한 **'광고매체'**를 통하여 게재함에 있어서 필요한 **'파트너사'**와 **'NAVER'**간의 권리와 의무 및 제반 사항을 규정하고 있습니다.

주요 계약내용

취소 위약금

1. 광고상품의 청약 후, 청약이 취소되거나 **'캠페인'**의 일부 또는 전부가 취소되는 경우 'NAVER'는 아래와 같이 위약금을 청구한다.
2. 위약금은 **'파트너사'**가 청약하거나 **'캠페인'**이 등록되어 인벤토리의 점유가 발생한 모든 경우에 적용된다. 단, 정상적인 청약 건에 대해 'NAVER'가 승낙하지 않거나 거절한 경우 또는 'NAVER'의 귀책사유로 인한 경우, 기타 본 계약 제12조 제2항 각 호에서 정한 경우는 예외로 한다.
3. 각 광고상품별 취소위약금은 아래표에 따른다.

<table>
<tr><th>광고상품</th><th>과금 방식</th><th colspan="3">집행 개시 예정일시

이전 취소시 위약금률</th><th>집행 개시 예정일시 이후 취소시 위약금률</th></tr>
<tr><td>타임보드</td><td>CPT</td><td rowspan="2">집행전 15영업일 이후 5영업일 이전 취소시 최종단가의 10%</td><td rowspan="2">집행전 5영업일 이후 1영업일 이전 취소시 최종단가의 20%</td><td rowspan="2">집행전 1영업일 이후 집행 개시 예정일시 이전 취소시 최종단가의 40%</td><td rowspan="2">광고비전액 (집행완료와 동일처리)</td></tr>
<tr><td>모바일 메인 스페셜 DA</td><td>CPT</td></tr>
<tr><td>웹툰 빅배너</td><td>CPM</td><td colspan="3">집행전 5영업일 이후 집행 개시 예정일시 이전 취소시 최종단가의 10%</td><td rowspan="8">최종단가 기준 미집행 잔여금액의 30%</td></tr>
<tr><td>스마트채널</td><td>CPT</td><td colspan="3" rowspan="8">집행전 10영업일 이후 집행 개시 예정일시 이전 취소시 최종단가 기준 10%

단, 웹툰 PPL 은 작가용역 투입에 대한 별도 위약금 추가 부과
(하단 참조)</td></tr>
<tr><td>롤링보드</td><td>CPM/CPT</td></tr>
<tr><td>모바일 메인 브랜딩 DA</td><td>CPM</td></tr>
<tr><td>M 통합 DA</td><td>CPM</td></tr>
<tr><td>네이버 동영상광고</td><td>CPM</td></tr>
<tr><td>스포츠 생중계패키지</td><td>CPT</td></tr>
<tr><td>날씨광고</td><td>CPT</td></tr>
<tr><td>웹툰 PPL</td><td>CPT</td><td rowspan="4">최종단가 또는 낙찰단가 광고비 전액 (집행완료와 동일처리)</td></tr>
<tr><td>웹툰 트리플 플레이</td><td>CPT</td><td colspan="3">집행전 10영업일 이후 집행 개시 예정일시 이전 취소시 최종단가의 10%</td></tr>
<tr><td>서칭뷰</td><td>CPT</td><td colspan="3" rowspan="2">재입찰 발표일 이후 집행 개시 예정일시 이전 취소시 낙찰단가의 50%</td></tr>
<tr><td>신제품검색</td><td>CPT</td></tr>
</table>

* 청구된 위약금은 취소요청 발생 익월말일까지 별도 안내된 계좌로 현금 입금. 기한 내 미지급시 제4조에 따라 광고 구매 제한 등 제재가 이루어질 수 있음
* CPM 상품의 위약금 = 최종단가/1,000x보장노출수x'위약금률'
* CPT 상품의 위약금 = 최종단가 x '위약금률'
* 웹툰 PPL은 집행 개시 예정일시 이전 시점인지 여부와 관계 없이
  콘티 제작 완료이후 취소시는 위 표와 별도 위약금 20% 부과,
  전체 제작 완료이후 취소시는 위 표와 별도 위약금 40% 부과

[첨부 2] 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서

	* 밴드 풀스크린은 기간별 위약금을 적용하는 네이버 구좌제 상품의 기준을 따르되, 안정적으로 밴드 풀스크린 광고 상품을 노출하기 위한 소재 전달 및 검수(4영업일) / 집행 일정 등을 고려하여 책정됨 * 그 외 상품의 취소위약금은 상품소개서, 별도 공지사항에 따름, 비보장형은 위약금 대상 제외
특약사항	1. ‘파트너사’는 ‘광고주’에게, ‘NAVER’가 공지 또는 제시하는 ’서비스지급률’을 기준으로 ‘서비스금액’을 제안하는 것을 원칙으로 하며, ‘파트너사’가 위 ‘서비스 지급률’을 초과하여 ‘광고주’에 제안 및 ‘NAVER’에 신청하는 경우 초과 금액은 ‘파트너사’의 부담으로 한다. 2. 본 계약과 ‘NOSP’의 개별 ‘디스플레이 광고 계약’의 규정이 상이한 경우 ‘디스플레이 광고 계약’의 조건을 따른다. 3. 웹툰 PPL 상품 '광고물'의 2차 활용에 대해서는 ‘디스플레이 광고 계약’에서 정한 바에 따른다.

‘파트너사’ 와 **‘NAVER’**는 기타 본 계약의 상세한 조건에 대해서는 다음의 **‘광고 계약 일반조건’**에 따르기로 합니다.

[첨부 2] 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서

광고 계약 일반조건

제1조 (정의)

본 계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

광고주	**'NAVER'**가 적법한 권한을 보유한 광고매체에 광고 집행을 신청하는 광고주를 말함
파트너사	**'광고주'**로부터 의뢰를 받아 광고 신청 및 광고게재에 관한 제반 업무를 수행하는 회사를 말함
NOSP	네이버 디스플레이 광고 등의 구매 신청, 소재 등록 및 검수, 광고 집행결과 확인 등 광고 집행 전반에 대한 서비스를 제공하는 **'네이버 보장형 광고 플랫폼'**을 말함
캠페인	광고 집행을 위하여 **'파트너사'**가 광고의 게재기간, 광고 상품, 상품 유형, 타겟팅, 예산, **'광고물'** 등을 지정한 광고의 집행단위 또는 그 묶음을 말함
디스플레이 광고 계약	개별 광고 캠페인에 대한 구체적인 조건을 포함하여 **'파트너사'**와 **'NAVER'**간에 NOSP 상에서 광고게재신청내역확인서(청약서) 또는 디스플레이 광고 계약을 통해 별도로 체결되는 개별 광고 계약 및 그에 따른 광고집행내역을 말함
광고물	**'파트너사'**가 **'NAVER'**에게 제공하거나 **'파트너사'**의 요청에 따라 **'NAVER'**가 제작(제3자의 용역에 의한 제작 포함)하는 텍스트, 이미지, 동영상 등 형태의 제작물 및 링크를 말하며 **'광고물'**을 통하여 **'광고주'**의 사이트로 연결되도록 하는 것을 말함
광고매체	**'NAVER'**가 직접 또는 제3자와의 계약 등을 통해 **'광고주'**의 **'광고물'**을 게재할 권한을 보유하는 영역 또는 미디어를 말하며 **'NAVER'**가 운영하는 웹사이트 및 모바일 어플리케이션, 그외 기타 제휴 매체 등을 포함함
최종단가	네이버 디스플레이 광고 홈페이지(https://ads.naver.com/sub/guarantee)에 게시된 광고 상품별 공시단가 (또는 낙찰단가, 낙찰단가는 입찰제 상품에 한하여 적용)에 할인율 및 할증율이 적용되어 최종적으로 확정된 광고상품의 가격을 말함
입찰단가	**'광고주'**가 입찰한 단가
낙찰단가	입찰을 통해서 실제로 낙찰된 단가
서비스지급률	일부 상품에 적용되는 [**'서비스금액'/'계약금액'**]의 비율로서(서비스지급률이 적용되지 않는 상품의 경우 해당 사항 없음), **'디스플레이광고 계약'**에 개별적으로 기재된 바에 따름
서비스금액	개별 광고 **'캠페인'**에 대하여 'NAVER'가 무상 혜택으로서 제공하는 광고에 상응하는 금액을 말함
계약금액	개별 광고 **'캠페인'**에 대하여 **'광고주'**가 **'NAVER'**에 지급할 것으로 약정한 광고 대가로서, **'디스플레이광고 계약'** 내 총 광고비 기재에 따름
실제집행광고비	'파트너사'가 개별 '디스플레이 광고 계약'을 통해 실제로 광고를 집행한 광고비로서, 개별 광고상품의 과금방식에 따라 다음 각 호에서 정한 산식에 의하여 정산함 가. 과금방식이 **'CPM'**인 경우의 **'실제집행광고비'** = [{('**최종단가**'/1,000)x 실제집행 노출수} / (1+'**서비스 지급률**')] 나. 과금방식이 **'CPC'**인 경우의 **'실제집행광고비'** = **[('최종단가'** x 실제발생 클릭수) / (1+'**서비스 지급률**')] 다. 과금방식이 **'CPV'**인 경우의 **'실제집행광고비'** = **[{'낙찰단가'** x 광고조회수}의 총합] / (1+'**서비스 지급률**')

라. 과금방식이 **'CPT'**인 경우의 **'실제집행광고비'** = **[{'최종단가'** x (집행완료시간/노출보장시간)}]/(1+**'서비스 지급률'**)

기간보장형상품 게재기간을 보장하는 광고상품을 말함

노출보장형상품 노출수를 보장하는 광고상품을 말함

비보장형상품 노출수 및 광고게재기간의 보장 없이 실제 노출수 또는 클릭수에 따라 과금하는 상품을 말함

보장임프레션 노출보장형상품에 대하여 보장하는 노출 횟수를 말함

집행임프레션 광고가 실제 노출된 횟수를 말함

CPM 광고 노출수를 기준으로 한 과금방식, Cost-Per-Mille, 광고 1,000회 노출당 단가

CPC 광고 클릭수를 기준으로 한 과금방식, Cost-Per-Click, 광고 1회 클릭당 단가

CPT 광고 노출 기간을 기준으로 한 과금방식, Cost-Per-Time

CPV 광고 조회수를 기준으로 한 과금방식, Cost-Per-View

개인정보 생존하는 개인에 관한 정보로서 성명•주민등록번호 등에 의하여 당해 개인을 알아볼 수 있는 부호•문자•음성•음향 및 영상 등의 정보(당해 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없는 경우에도 다른 정보와 용이하게 결합하여 알아볼 수 있는 것을 포함한다)를 말함

제2조 (광고 게재 신청 및 광고물의 게재)

1) **'파트너사'**는 **'NOSP'**를 사용하여 광고 집행을 신청하며, 개별 캠페인 별로 **'NAVER'**와 개별 광고 계약을 체결한다. 이 경우, **'파트너사'**가 **'NOSP'**를 통해 **'광고게재신청내역 확인서(청약서)'** 또는 **'디스플레이 광고 계약'**을 생성하는 경우를 계약의 청약으로 본다. 위 개별 **'캠페인'** 별 광고 계약 청약에 따른 최종적인 광고 집행 내역은 개별 **'디스플레이 광고 계약'**의 내용으로 확인한다.
2) **'파트너사'**는 **'광고물'**을 **'NAVER'**의 광고집행 가이드라인 및 광고집행 시한에 맞게 충실히 **'NAVER'** 에게 **제공**하고 **'NAVER'**는 본 계약에 따라 **'광고매체'**에 **'광고물'**을 게재하도록 한다. 단, **'파트너사'**의 요청에 의하여 **'NAVER'**가 **'광고물'**을 제작하여 제공하는 경우 **'파트너사'**는 해당 **'광고물'**의 적정성을 확인 후 **'광고물'** 게재 여부에 대해 **'NAVER'**에게 서면으로 통지하여야 하며, **'NAVER'**는 **'파트너사'**의 **'광고물'** 게재 요청 통지를 수령 후 **'광고물'**을 **'광고매체'**에 게재한다.
3) **'파트너사'**는 **'광고물'** 및 **'광고물'**을 통한 **'광고주'**의 사이트에 제 3 자의 권리(지식재산권, 초상권, 개인정보 등)와 관련된 내용이 포함되는 경우, 해당 권리자에게 사전 동의, 이용 승낙을 받는 등 관련 법령에 따라 해당 **'광고물'**을 등록 및 이용함에 필요한 모든 조치를 취하였음을 보증한다.
4) **'NAVER'**는 직접 또는 제 3 자에게 의뢰하여 제작한 **'광고물'**을 본 계약에 따른 목적 범위 내 또는 네이버 광고서비스 홍보 목적 범위 내에서 사용할 수 있다. **'NAVER'**가 그 밖의 목적으로 **'광고물'**을 사용하는 경우에는 **'파트너사'**와 사전 협의하여야 한다.

제3조 ('파트너사'의 보증)

1) **'파트너사'**는 **'NAVER'**에 대하여 본 계약의 체결 및 변경에 대하여 **'광고주'**와 사전 합의하였다는 사실을 보증한다.
2) **'파트너사'**는 개별 광고 신청 및 집행이 **'광고주'**가 의뢰하여 합의한 광고내용 및 광고비와 일치한다는 사실을 보증하며, 그에 부합하도록 개별 광고 계약을 체결하고 업무를 처리한다.

제4조 ('파트너사'의 역할 및 의무**)**

[첨부 2] 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서

1) **'파트너사'**는 본인의 **'광고주'**를 위한 광고 대행 업무 수행 과정에서 **'광고주'**에게 네이버 광고를 소개하고 이용을 권유하여 **'광고주'**를 모집, 유치하기 위하여 노력하여야 하며, 이를 선관주의 및 신의성실원칙에 따라 성실히 수행하여야 한다.
2) **'파트너사'**가 본 계약 제 2 조 및 제 3 조, 별첨 1.의 NOSP 사용 협약서를 포함한 본 계약상의 의무사항을 준수하지 않는 경우 **'NAVER'**는 **'파트너사'**의 광고게재 신청을 거절하거나 광고 게재를 중단할 수 있으며, 광고운영정책에서 별도로 정하는 바에 따라 **'NOSP'**의 사용을 제한할 수 있다.
3) **'파트너사'**는 **'광고주'**를 위한 제반 광고 대행 업무를 하는 과정에서 **'NAVER'**의 업무를 방해하거나 명예를 훼손하는 행위를 하여서는 아니 된다.

제5조 (광고비)

1) **'파트너사'는 '광고주'**를 대행함에 따라 수령한 광고비를 개별 **'디스플레이 광고 계약'**에 표시된 광고비지급조건에 따라 **'NAVER'**에게 지급한다.
2) **'파트너사'**가 개별 **'디스플레이 광고 계약'**에서 정한 기한 내에 광고비 지급을 하지 않는 경우, **'파트너사'**는 초과된 날짜에 대한 이자(연 15%의 지연이자율에 지연지급금액을 곱한 금액)를 지연이자로서 **'NAVER'**에 지급하여야 한다. 단, 광고비 지급조건이 선불인 경우 **'파트너사'**는 광고비를 개별 **'디스플레이 광고 계약'**의 광고비지급조건에 정해진 기한까지 지급하고 **'NOSP'**에서 정하는 방식에 따라 **'NAVER'**에 입금 사실을 알려야 한다. **'파트너사'**가 위 기간까지 광고비를 입금하지 않거나 입금 사실을 알리지 않는 경우 **'NAVER'**는 **개별 '디스플레이 광고 계약'**의 일부 또는 전부를 해지하고 개별 **'디스플레이 광고 계약'**에 명시된 위약금을 청구할 수 있다.
3) 본 계약 또는 개별 **'디스플레이 광고 계약'**에 따라 **'파트너사'**가 **'광고주'**로부터 수령하는 광고비는 **'NAVER'**에게 지급하기 위한 용도와 목적으로 한정된 금전이며, **'파트너사'**는 **'광고주'**에 대해 보유한 광고비 채권 또는 광고비를 **'NAVER'**에 광고비 지급을 위한 목적 외 다른 목적으로 처분할 수 없다.
4) 캠페인이 등록된 후 **'파트너사'**가 광고 시작일까지 **'광고물'**을 제공하지 않거나 또는 **'광고물'** 제작을 위한 소재 • 자료를 **'NAVER'**와 사전 합의한 일자까지 제공하지 않아 **'광고물'**이 제작되지 못하여 광고가 미노출될 경우, **'파트너사'**는 **'NAVER'**에게 미노출된 기간에 해당하는 광고비의 환급을 청구할 수 없고 광고비 전액을 **'NAVER'**에게 지급하여야 한다. 이 때 **'NAVER'**는 **'파트너사'**가 **'광고물'** 또는 **'광고물'** 제작을 위한 소재 • 자료를 제공할 경우 즉시 해당 **'광고물'**을 **'광고매체'**에 잔여 캠페인 기간 동안 노출한다. 다만, **'파트너사'**가 **'광고물'** 제작을 위한 소재 • 자료를 사전 합의한 일자까지 제공하지 않은 경우 **'NAVER'**는 **'광고물'** 제작 용역을 제공할 제3자의 일정을 이유로 하여 **'광고물'** 제작을 거절할 수 있으며, **'파트너사'**에게 개별 **'디스플레이 광고 계약'**에서 정한 '집행개시 예정 일시 이후 취소시 위약금률' 범위 내에서 손해배상을 청구할 수 있다.

제6조 (수수료)

1) **'NAVER'**는 개별 **'디스플레이 광고 계약'**에 의한 광고비가 지급 완료됨을 전제로 하여, 본 계약 제 4 조의 의무 이행에 대한 대가로 개별 **'디스플레이 광고 계약'**에 명시된 수수료율에 따라 **'파트너사'**에게 수수료를 지급한다. 이때 개별 상품별 수수료율은 **'NOSP'** 내 공지사항 게시물, 또는 상품별 상세 정보에 공시한 수수료율을 따른다. 다만, 관련 법령상 수수료와 관련된 별도 규정이 있는 경우, **'광고주'**가 **'파트너사'**에게 직접 수수료를 지급하는 경우, 그 밖에 계약 당사자간에 수수료에 관한 사전 협의를 거치는 광고 계약 등의 경우에는 상호 협의하여 예외적으로 수수료율을 달리 정할 수 있다.
2) **'파트너사'**는 본 조의 수수료를 공제하고 본 계약 제 5 조에 따른 광고비를 지급할 수 있다.
3) **'파트너사'**는 광고집행종료(예정)월의 말일을 발행일로 하여 수수료 세금계산서를 발행한다.
4) **'파트너사'**가 본 조에 따른 세금계산서 발행의무를 해태하여 **'NAVER'**가 과세당국으로부터 가산세 납부의무를 지거나 제재처분을 받게 되는 경우 **'파트너사'**의 비용과 책임으로 이를 해결한다.

제7조 (비보장형상품의 정산)

[첨부 2] 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서

1) **'파트너사'** 는**'비보장형상품'**의 구매 시 **'NAVER'**와 별도 협의를 통해 광고기간 및 게재위치 별로 집행을 허용하는 노출수 또는 클릭수를 정하며, 이에 최종단가를 곱한 금액을 **'최대집행가능금액'**으로 한다.
   가. 과금방식이 **'CPM'**인 경우의 **'최대집행가능금액'** = **[('최종단가'/1,000) x 최대 집행 희망 노출수]**
   나. 과금방식이 **'CPC'**인 경우의 **'최대집행가능금액'** = **['최종단가' x 최대 집행 희망 클릭수]**
   다. 과금방식이 **'CPV'**인 경우의 **'최대집행가능금액'** = **['입찰단가' x 최대 집행 희망 조회수]**
2) '비보장형상품'의 광고비는 **['최대집행가능금액'/(1+서비스지급률)]**로 한다.
3) **'NAVER'**는 **'비보장형상품'**의 광고게재종료일 이후 광고 집행 결과에 따라 **'실제집행광고비'**를 산정한다.
4) **'실제집행광고비'** 가 개별 **'디스플레이 광고 계약'** 에 기재된 광고비에 미달하는 경우, 이의 차액을 **'미집행광고비'**로 하며
5) **'비보장형상품'** 의 광고비지급조건이 선불일 경우 **'파트너사'**는 **'미집행광고비'**의 처리와 관련하여 아래 각 호 중 하나를 선택하여 **'NAVER'**에 요청할 수 있다.
   가. **추가광고의 집행** : **'파트너사'** 는 **['미집행광고비' x (1+서비스지급률)]**에 상당하는 추가 광고를 **'파트너사'**가 희망하는 게재 위치 및 기간에 집행할 것을 요청할 수 있다. 단, **'NAVER'**의 광고 집행 현황에 따라 특정한 게재 위치 또는 기간에는 집행이 불가할 수 있으며, 이 경우 **'미집행광고비'**에 대한 처리는 본 항 제 나.호에 따라 처리한다.
   나. **현금 환불** : **'파트너사'**는 **'미집행광고비**에 해당하는 금액을 광고게재종료일의 익월 말일까지 현금으로 반환할 것을 요청할 수 있다.
6) **'비보장형상품'**의 광고비지급조건이 후불일 경우 **'파트너사'**는 본 조 제 3항의 **'실제집행광고비'**를 개별 **'디스플레이 광고 계약'**의 광고비지급조건에 따라 **'NAVER'**에 지급하여야 한다.
7) **'NAVER'** 는 **'실제집행광고비'**의 산정 내역을 광고게재종료일 5일 이내에 **'파트너사'**에 통지하며, 산정 내역에 대하여 이견이 있을 경우 **'파트너사'**는 통지일로부터 3일 이내에 서면으로 이의 신청할 수 있으며, **'NAVER'**와 협의한다. 해당 기간 내에 **'파트너사'**가 이의를 제기하지 않을 경우 산정 내역에 대해 동의하는 것으로 본다.

제8조 (광고매체의 사유로 인한 게재 중단)

1) **'광고매체'** 운영사의 광고 노출 정책에 따라 **'광고물'**의 게재가 불가능하거나, **'광고물'**의 게재 위치, 크기 등의 변경이 불가피한 경우, **'NAVER'**는 **'파트너사'**에 사전 통지 후 **'광고물'**의 게재를 중단하거나 **'광고물'**의 게재 위치, 크기 등을 변경할 수 있다. **'파트너사'**가 **'광고물'**의 게재 위치, 크기 등의 변경을 희망하지 않는 경우, **'파트너사'**는 **'NAVER'**에 해당 **'광고물'**의 게재 중단을 요청할 수 있다.
2) 본 조 제1항에 따라 **'광고물'**의 게재가 중단되는 경우 다음의 보상조건이 적용된다.
   가. 장기계약이 아닌 경우, **'NAVER'**는 **'파트너사'**와 협의하여 다음 사항 중 하나를 선택할 수 있다.
      A. **'NAVER'** 는 다음의 기준에 의거하여 게재 중단으로 미집행된 광고 분량에 해당하는 잔여광고비(이하 **'잔여광고비'**)를 **'파트너사'**에 지급한다. 단, 광고비 지급일 이전인 경우 **'파트너사'**가 **'NAVER'**에게 지급할 광고비에서 **'잔여광고비'**를 상계할 수 있다.
         i. **'기간보장형상품'** 의 **'잔여광고비'** : **[{'최종단가' x (미집행기간/ 보장게재기간)} / (1+서비스지급률)]**
         ii. **'노출보장형상품'** 의 **'잔여광고비'** : **[{('최종단가'/1,000) x ('보장임프레션' - '집행임프레션')}/ (1+서비스지급률)]**
      B. **['잔여광고비' x (1 + 서비스지급률)]** 에 해당하는 대체 상품으로 광고를 집행한다.
   나. 장기계약의 경우,**'NAVER'**는 **'파트너사'**와 협의하여 장기 계약 기간 내에 게재 중단으로 미집행된 광고 분량을 집행한다.
   다. 본 항의 내용에도 불구하고 **'비보장형상품'**의 경우 **'NAVER'**는 **'파트너사'**에 대해 위약금 등 본 항에 의한 어떠한 보상도 부담하지 아니하고 본 조 제1항의 사유로 **'광고물'**의 게재를 중단할 수 있다.
3) **'NAVER'** 와 **'파트너사'**의 서면 합의가 있는 경우, **'NAVER'**는 합의 조건에 따라 **'광고물'**의 게재를 중단하거나 **'광고물'**을 교체할 수 있다. 단, **'광고물'**의 교체 횟수는 해당 광고 캠페인의 광고 기간 중 5회 이내로 한하며, 교체를 원하는 **'파트너사'**는 교체를 희망하는 날로부터 1영업일 이전에 **'NAVER'**에 서면 요청하여야 한다.

제9조 (광고물 하자에 의한 게재 중단)

[첨부 2] 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서

1) **'광고물'**에 대하여 지식재산권을 포함한 제3자의 권리를 침해하거나 관련 법률을 위반하였다는 주장이 제기된 경우에는 **'NAVER'**는 **'파트너사'**와의 협의를 거쳐 해당 **'광고물'**의 수정을 요구하거나 **'광고물'**의 게재를 중단할 수 있다.
2) 전항에도 불구하고 **'파트너사'**가 의뢰한 **'광고물'** 및 **'광고물'**에 연결된 **'광고주'**의 사이트로 인하여 **'NAVER'** 또는 **'광고매체'** 이용자(**'광고물'**을 통해 **'광고주'**사이트로 이동하는 자 포함)에 대한 보안상 위험 등 급박한 사유가 발생한 경우 **'NAVER'**는 즉시 해당 **'광고물'**의 게재를 중단할 수 있으며 해당 사실을 **'파트너사'**에 통지한다.
3) **'파트너사'** 가 의뢰한 **'광고물'** 및 **'광고물'**에 연결된 **'광고주'**의 사이트의 하자 또는 장애 등으로 인하여 본 계약에 따른 광고 게재가 정상적으로 이행되지 못하는 경우 **'NAVER'**는 **'파트너사'**에게 사전 통지 후 해당 **'광고물'**의 게재를 중단할 수 있다. 다만, 해당 하자 또는 장애가 **'NAVER'**의 귀책사유로 인하여 발생한 경우에는 그러하지 아니하다.
4) **'파트너사'** 는 본 조의 게재 중단 사유가 종료한 경우 'NAVER'에 해당 **'광고물'**의 재게재를 요청할 수 있다.
5) 본 조에 따른 게재 중단 시 **'파트너사'**는 중단 기간에 대한 광고비 지급 의무가 있으며 **'NAVER'**에 대해 게재 중단에 따른 보상을 요청할 수 없다.

제 10조 (서비스 장애 및 기간보장형 상품의 보상)

1) **'NAVER'** 또는 **'광고매체'**에서 발생한 서비스의 장애나 **'NAVER'** 또는 **'광고매체'**의 귀책사유로 인하여 본 계약에 따른 광고 게재가 정상적으로 이행되지 못하는 경우 다음의 보상조건이 적용된다.
   가. **'기간보장형상품'** 의 경우, **'NAVER'** 또는 **'광고매체'**의 서비스의 장애가 발생하여 정상적인 광고게재가 불가능한 경우에 대하여 보상이 적용되며, **'NAVER'** 는 **'파트너사'**와 협의하여 다음 사항 중 하나를 선택할 수 있다.
      A. **['최종단가' x (장애발생 시간 / 보장게재시간) x 1.2]** 의 금액에 해당하는 대체 상품(**'기간보장형상품'**은 제외됨)으로 광고를 집행한다. 단 보상으로 받은 광고는 캠페인 기간 내 또는 보상받은 날로부터 3개월 이내에 집행하여야 한다.
      B. **['최종단가' x (장애발생 시간 / 보장게재시간)/(1+서비스지급률) x 1.2]** 에 해당하는 대금을 **'파트너사'**에 지급한다.
   나. **'노출보장형상품'** 및 **'비보장형상품'**의 경우 본 조의 서비스 장애로 인한 별도의 보상은 적용되지 아니한다.
2) 본 조 제1항의 사유 이외에, **'광고주'** 또는 **'파트너사'**의 귀책사유 및 **'NAVER'**가 통제할 수 없는 천재지변, 전쟁 및 분쟁, 정전, 분산 서비스 공격(DDoS 공격), 인터넷 서비스 제공자(ISP)의 네트워크 장애 등 이에 준하는 불가항력적 사태에 기인하거나 본 계약 제5조에 의한 광고집행 가이드라인에 위반하여 광고의 게재가 중단되거나 정상적으로 이행되지 못하는 경우에는, **'파트너사'**는 **'NAVER'**에 대하여 손해배상을 청구할 수 없다.

제11조 (노출보장형상품의 보장임프레션의 미달성 및 보상)

1) **'NAVER'** 는 **'노출보장형상품'**에 대해 광고 캠페인 기간 동안 **'보장임프레션'**의 달성만을 보장하며, 기간(시간/일간/주간)별 균등 노출을 보장하지 않는다.
2) **'보장임프레션'**이 달성되지 않은 경우 **'NAVER'**는 아래와 같이 **'파트너사'**에게 보상할 수 있다.
   가. '최종단가/1,000' x 언더발생량(보장임프레션-실제노출횟수) x1.2의 금액에 해당하는 대체 상품(기간보장형 상품은 제외됨)으로 광고를 집행
   나. '최종단가/1,000' x 언더발생량(보장임프레션-실제노출횟수)/(1+서비스지급률) x1.2에 해당하는 대금을 지급
   다. 단 보상으로 받은 광고는 캠페인 기간 내 또는 보상받은 날로부터 3개월 이내에 집행하여야 한다.
3) 다음 각 호의 경우 **'NAVER'**는 **'보장임프레션'**의 미달성에 대해 아무런 책임을 지지 않으며, **'파트너사'**는 **'NAVER'**에 보상 요청을 할 수 없다.
   가. 광고집행가이드라인 미준수로 인한 광고소재 수정, 광고 소재 • 자료의 제공지연 또는 기타 사유로 **'NAVER'**가 광고집행시한 내 **'광고물'**을 받지 못하거나 **'NAVER'**가 **'파트너사'**가 요청한 **'광고물'**을 제작하지 못한 경우
   나. **'파트너사'** 의 요청에 따라 광고 캠페인이 일시 중지되었던 경우
   다. **'NAVER"** 가 통제할 수 없는 천재지변, 전쟁 및 분쟁, 정전, 분산 서비스 공격(DDoS 공격), 인터넷 서비스 제공자(ISP)의 네트워크 장애 등 이에 준하는 불가항력적 사태에 기인한 경우

제12조 (취소 위약금)

[첨부 2] 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서

1) **'파트너사'**가 광고상품을 청약한 후, 청약을 취소하거나 **'캠페인'**의 일부 또는 전부를 취소하는 경우, **'광고주'**나 **'파트너사'**의 귀책사유로 인하여 청약이나 **'캠페인'**의 일부 또는 전부가 취소되는 경우, **'NAVER'**는 개별 **'디스플레이 광고 계약'**에 명시된 기준에 의거하여 위약금을 정산하여 **'파트너사'**에 청구한다. 단, **'비보장형상품'**의 경우에는 제외한다.
2) 다음의 사유로 **'파트너사'**가 청약을 취소하거나 **'캠페인'**의 일부 또는 전부를 취소하는 경우, **'NAVER'**는 위약금의 일부 또는 전부를 면제할 수 있다.
   가. 천재지변, **'광고주'** 회사의 폐업 등 불가피한 사고 및 재난으로 인한 경우
   나. 제품 및 서비스의 출시가 광고 집행일 이후로 연기되어 전체 캠페인이 중단된 경우
   다. **'광고주'** 회사 임직원의 구속, 제품결함이나 제품 모델 문제 등 업계 관행상 광고를 진행하기 어려운 부정적인 이슈가 발생하여 전체 캠페인이 중단된 경우
   라. 사회, 정치적으로 중대한 사안이 발생하여 정상적인 마케팅 진행이 불가능하다고 **'NAVER'**가 판단하는 경우
   마. **'광고매체'** 운영사의 요청 또는 책임 있는 사유로 취소되는 경우
3) 본 조 제2항에 따라 위약금의 일부 또는 전부를 면제하였더라도 이후 면제 사유가 사실이 아닌 것으로 확인되는 경우 **'파트너사'**는 면제된 위약금을 **'NAVER'**에 납부하여야 한다.
4) **'파트너사'** 는 본 조 제2항 각 호 이외에 **'광고주'** 또는 **'파트너사'**의 책임 있는 사유를 이유로 **'NAVER'** 에 위약금 면제를 주장할 수 없다.

제13조 (중간 정산)

1) **'파트너사'**가 광고집행 도중 중단 및 계약금액 감액을 희망할 경우 **'서비스지급률'**은 **'디스플레이광고 계약'**에 기재된 바와 무관하게 중간정산 계약금액을 기준으로 변경 적용되며(광고상품별 서비스 지급률이 상이한 경우 이를 각각 별도 적용), **'NAVER'**는 이를 기준으로 **'실제집행광고비'**를 정산하여 청구한다.
2) 개별 **'디스플레이 광고 계약'**에 따라 집행개시 예정일시 이후 취소시 최종단가 전액청구 상품은 예외로 하며, 상품별 별도 중간정산 정책이 있는 상품은 이를 따른다.

제14조 (기한의 이익 상실)

다음 각 호의 경우 **'파트너사'**는 기한의 이익을 상실하고 **'NAVER'**에게 지급하지 아니한 모든 채무에 대해 즉시 **'NAVER'**에게 지급하여야 한다.

1) 본 계약 또는 상호 합의에 의해 정한 기한 내에 광고비 또는 광고비지급보증금액을 지급하지 않을 경우
2) **'파트너사'** 의 책임 있는 사유로 본 계약이 해지되는 경우

제15조 (양도 금지)

'파트너사' 와 **'NAVER'**는 본 계약상의 권리, 의무 등의 지위를 상대방의 사전 서면 동의 없이 제3자에게 양도, 이전, 담보제공 등 일체의 처분행위를 할 수 없다.

제16조 (원인에 의한 해지)

1) 본 계약 개별 조항에서 달리 정하지 않는 한, 계약상대방이 본 계약상의 의무를 위반하거나 본 계약을 이행하지 않거나 이행할 능력이 없는 것으로 판명된 경우, 일방 당사자는 상대방에게 5일(비영업일 포함, 이하 본 조에서 동일) 이상의 기간을 정하여 서면으로 그 시정을 통지하고 동 기간 내에 적절한 회답이나 시정조치가 없을 경우, 상대방에 대한 서면의 일방적인 의사표시로 본 계약의 일부 또는 전부를 즉시 해지할 수 있다.
2) **'NAVER'** 또는 **'파트너사'**는 아래와 같은 사유가 발생한 경우, 별도의 최고 없이 서면 통지에 의하여 즉시 본 계약의 일부 또는 전부를 해지할 수 있다.

가. **'NAVER'** 또는 **'파트너사'**가 영업취소 또는 제3자로부터 가압류, 가처분 등 기타 강제집행을 받거나, 파산, 회생 신청이 있거나 당한 경우, 기타 해산결의를 하는 등 영업상의 중대한 사유가 발생하여 계약의 원활한 이행이 불가능하다고 판단될 때

나. **'NAVER'** 또는 **'파트너사'**가 발행, 배서, 보증한 유가증권 등이 부도나는 등 그 신용에 위험이 있을 경우

다. 계약수행 중 뇌물수수 또는 정상적인 계약업무를 방해하는 불법행위 또는 부정행위가 있을 경우

3) 본 계약의 일방당사자가 허위의 사실을 유포함으로써 계약상대방의 영업적 평판 및 신뢰도를 훼손하는 행위를 하는 경우 계약상대방은 이에 대한 시정을 허위사실을 유포한 일방당사자에게 요구할 수 있으며, 시정 요구를 받은 자는 즉시 유포된 허위 사실을 정정하여야 한다. 허위 사실 정정 여부와 별개로 허위 사실 유포로 인하여 영업적 평판 및 신뢰도가 훼손된 계약상대방은 서면통지로써 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.

제17조 (면책)

1) **'파트너사'** 가 의뢰한 **'광고물'**이 지식재산권을 포함한 제3자의 권리를 침해하거나 허위정보 등을 포함함으로써 법률 위반 또는 **'광고매체'**의 이용자에 대한 손해를 발생시킨 경우 **'NAVER'**는 이로부터 면책되며, 이에 대한 책임은 **'파트너사'**가 부담한다. 단 **'파트너사'**가 제공한 자료 및 소재로 **'NAVER'**가 제작한 **'광고물'**의 경우 **'파트너사'**가 제공한 소재 및 자료가 제3자의 권리를 침해하는 경우 **'파트너사'**가 본 항의 책임을 부담한다.
2) **'파트너사'**의 책임 있는 사유로 **'광고주'**에게 광고 미게재 등 손해가 발생할 경우 이에 대한 책임은 **'파트너사'**가 부담한다. 단, **'광고주'**의 요청이 있는 경우 **'NAVER'**는 보상기준에 따라 자신의 비용으로 이를 해결하고 **'파트너사'**에 비용을 청구할 수 있다.
3) **'파트너사'** 가 의뢰한 **'광고물'**과 관련하여 **'NAVER'**가 국내 및 국외의 제3자와 국가기관으로부터 소송, 청구, 이의제기, 형사소추 등을 당한 경우에는, **'파트너사'**는 이로부터 **'NAVER'**를 방어하고, 이로 인한 총 비용(변호사비용 및 손해배상금액 포함)을 부담한다.
4) **'NAVER'** 가 천재지변, 전쟁 및 분쟁, 정전, 분산 서비스 공격(DDoS 공격), 인터넷 서비스 제공자(ISP)의 네트워크 장애 등 이에 준하는 불가항력으로 인하여 **'광고물'**을 게재하지 못하는 경우, **'NAVER'**는 이로 인해 발생한 **'파트너사'**의 손해에 대한 책임이 면제된다.
5) **'NAVER'**는 **'파트너사'**가 제공한 **'광고물'** 및 **'광고물'**에 연결된 **'광고주'**의 사이트에서 특정 브라우저나 앱 등 일부 환경에서만 제한적으로 발생하는 오류 또는 장애에 대하여는 책임을 지지 않으며, 이에 대한 사전 확인 의무는 **'파트너사'**에게 있다.

제18조 (분쟁 해결)

본 계약과 관련된 분쟁이 발생할 경우, 상호 합의에 의하여 해결하고, 합의가 되지 않을 경우 서울중앙지방법원을 전속적 합의관할로 한다.

제19조 (개인정보의 파기)

1) **'파트너사'** '는 광고주의 명시적 동의에 따라 광고주 개인정보를 **'NAVER'**에게 제공함을 보증하며, **'NAVER'**는 **'파트너사'**의 별도 파기 요청이 있기 전까지 업무수행을 위해 전달받은 **'광고주'**의 **'개인정보'**를 보관할 수 있다.
2) **'NAVER'** 는 본 계약의 이행을 위하여 수령한 **'광고주'**의 **'개인정보'**에 대해 계약된 범위 내에서 업무 수행만을 위하여 사용하며, 그 외의 용도로 사용하지 않는다.

제20조 (기밀유지)

1) **'NAVER'** 와 **'파트너사'**는 본 계약의 이행과 관련하여 취득하였거나 향후 취득할 상대방의 사업상 정보, 노하우 또는 영업상 비밀 등의 정보(이하 **'기밀정보'**라 함)를 대외비로 관리하고, **'기밀정보'**를 제3자에게 누설할 수 없으며, 그 종업원, 대리인, 상담역 등으로 하여금 누설하지 않도록 필요한 모든 조치를 하여야 한다. 단, **'기밀정보'**가 이미 공지된 사실이거나 적법한

권한을 가진 제3자로부터 기밀정보의 준수의무 위반 없이 정당하게 입수된 내용 및 본 계약과 상관없이 독자적으로 생산된 정보인 경우, 또는 '기밀정보'가 법령 또는 법원 및 정부기관의 명령에 의하여 적법하게 요구되는 경우에는 그러하지 아니하다.

2) **'기밀정보'** 를 포함하는 모든 자료들은 본 계약이 기간의 만료, 해지 등의 사유로 종료되거나, 또는 수령자가 더 이상 **'기밀정보**가 필요하지 않다고 판단될 경우 제공자의 요청에 따라 즉시 회수 또는 파기되어야 한다.

3) 모든 **'기밀정보**는 제공자의 독점적 소유이며, **'기밀정보**의 제공은 이에 대한 지식재산권의 실시권 또는 사용권을 수령자에게 허여하는 것이 아님을 확인한다.

4) 본 계약과 관련한 사항을 언론 등에 공개하여야 하는 경우에는 그 구체적인 시기와 방법 등은 사전에 당사자들이 상호간에 협의하여 결정한다.

5) 본 조의 의무는 계약기간이 종료된 이후 2년간 유효하게 적용되며, 본 조의 위반으로 상대방에게 손해가 발생한 경우에는 귀책 사유가 있는 당사자는 이에 대한 모든 손해를 배상하여야 한다.

제21조 (기타)

4) 본 계약은 **'주요 계약내용'**의 **'계약기간'**이 도과함에 따라 확정적으로 종료되며, 본 계약의 체결 사실은 장래의 **'NAVER'**와 **'파트너사'** 사이의 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약 체결을 보증하지 않는다.

5) **'파트너사'**는 **'NAVER'**의 중요한 정책 변경에 따라 본 계약의 내용 수정이 필요한 경우 적극적으로 협의한다.

6) **'파트너사'**는 **'NAVER'**가 제공하는 파트너사 관련 정책, 기준, 가이드라인 기타 광고 운영정책 등을 성실히 준수하여야 한다.

<별첨 목록>

1. [별첨 1] NOSP 사용 협약서

2. [별첨 2] NOSP 리포트 API 사용 협약서

[첨부 2] 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서

[별첨 1]

NOSP 사용 협약서

본 협약서는 네이버 주식회사(이하 'NAVER'라 합니다)와 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약을 체결한 **'파트너사'**(이하 'NAVER파트너사'라 합니다)이 광고주가 'NAVER파트너사'를 통하여 'NAVER'에게 요청하는 광고의 게재를 NOSP를 통해 의뢰하고, 'NAVER'는 의뢰 받은 광고를 NOSP를 통해 게재 및 집행함에 있어 필요한 제반 사항을 규정하고 있습니다.

'NAVER파트너사'와 'NAVER'는 디스플레이 광고 게재에 관한 일반적인 계약 준수사항에 대해서는, 양 당사자가 별도로 체결한 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약에 따르기로 하고, 본 협약서는 NOSP 사용 및 이를 통한 모든 거래에 대해서만 적용되며, 본 협약서에 명시되지 않은 사항은 기존의 거래 관행을 따릅니다.

본 협약의 체결은 'NAVER파트너사'가 'NAVER'의 NOSP 사용 권한 부여에 대한 기준에 부합함을 전제로 이루어진 것이며, 본 협약 종료 시에 'NAVER파트너사'가 'NAVER'의 기준을 충족하지 못하는 경우 'NAVER'는 'NAVER파트너사'의 모든 NOSP 계정 사용을 정지하고 재 협약을 체결하지 않을 수 있습니다.

1. 용어 정의

NOSP	네이버 디스플레이 광고 구매 신청, 소재 등록 및 검수, 광고 집행 결과 확인 등 광고 집행 전반에 대한 서비스를 제공하는 **'네이버 보장형 광고 플랫폼'**으로서 nosp.da.naver.com 사이트를 통해 제공되며 광고상품 게재 신청을 위해 'NAVER파트너사'가 사용하는 시스템 및 그 프로세스 전반을 말함.
NAVER파트너사	'NAVER'와 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서를 체결하고, 광고주로부터 광고 의뢰를 받아 광고 신청 및 광고 게재에 관한 제반 업무를 수행하는 협약당사자를 말함.

2. NOSP 사용 의무 및 범위

A. 'NAVER'와 NOSP 사용 협약서를 체결한 'NAVER파트너사'는 반드시 NOSP를 사용하여 광고를 제안하고 신청하여야 한다.

B. 'NAVER파트너사'는 'NAVER'가 운영하는 DA 구매를 위한 모든 광고의 제안 및 계약, 집행을 위해 NOSP를 사용한다.

C. 단 'NAVER'는 자신의 광고 운영정책에 의하여 캠페인 금액 및 상품의 종류에 따라 'NAVER파트너사'의 NOSP를 통한 상품 구매 및 사용을 제한할 수 있다. 이 경우 제한된 부분의 광고 신청은 기존의 절차를 따르도록 한다.

D. NOSP를 통한 광고캠페인의 계약은 NOSP를 통해 캠페인이 등록된 시점부터 효력이 발생한다
단, NOSP를 통해 등록된 광고캠페인의 등록 내용 및 광고소재가 관련법령, 'NAVER'의 광고 운영정책 또는 가이드(광고집행 가이드라인을 포함함)를 준수하지 않을 경우 'NAVER'는 광고게재의 거부 또는 중단, 해당 광고 캠페인의 계약 해지 등의 조치를 취할 수 있다.

E. 'NAVER파트너사'는 NOSP 사용에 있어 외부프로그램 이용을 통한 비정상적인 접속 시도 등 어뷰징을 하여서는 안되며, 어뷰징 행위 적발 시 'NAVER'는 'NAVER파트너사'의 NOSP 사용 및 'NAVER' 광고상품 구매에 제재를 가할 수 있다.

F. 'NAVER파트너사'는 광고주(광고주를 대리하는 자 포함) 또는 광고대행사가 광고물에 포함시킨 광고태그를 활용하여 수집한 정보를 해당 광고주의 광고성과 분석에만 활용할 수 있으며, 타인에게 누설하거나 비교/보조자료로 활용하는 등 다른 용도로 재활용할 수 없다.

3. NOSP 사용 권한 및 계정 관리

A. NOSP 를 통해 'NAVER'가 판매하는 모든 배너광고 상품을 부킹할 수 있는 권한은 'NAVER'와 본 NOSP 사용 협약을 체결한 'NAVER파트너사'에 한하여 보유한다.

B. NOSP 사용을 위한 계정은 'NAVER파트너사'의 각 사용자 별로 부여하고, 각 사용자는 각 'NAVER파트너사' 별 고정 IP 대역 내에서만 사용 가능하며, 각 'NAVER파트너사'의 고정IP 대역은 'NAVER'에 사전 등록하여야 한다. 또한 같은 고정 IP 대역을 사용하는 계열사, 자회사의 경우라도 'NAVER'가 'NAVER파트너사'로 정한 업체 외 접

속은 엄격히 금지하며, 타사의 계정 접속 적발 시 'NAVER'는 'NAVER파트너사'의 NOSP 사용 및 'NAVER' 광고 상품 구매에 제재를 가할 수 있다.

C. 'NAVER파트너사'는 NOSP의 회원가입 절차를 통하여 사용자의 정보(ID, Password, 성명, 부서명, 직위, 휴대폰 번호, 사내번호, Email주소, 재직중임을 증명할 수 있는 자료 등)를 'NAVER'에게 제공하고 NOSP 계정을 신청할 수 있으며, 'NAVER'는 신청 내용을 확인 후 NOSP 사용 계정을 발급할 수 있다.

D. 발급된 계정은 타 회사에 제공하거나 양도할 수 없다. 만약 발급된 계정의 타 회사 유출, 양도 및 활용 행위 적발 시 'NAVER'는 'NAVER파트너사'의 NOSP 사용 및 'NAVER' 광고상품 구매에 제재를 가할 수 있다.

E. 'NAVER파트너사'는 사용 계정 변경이 필요할 경우 즉시 정식 공문을 통하여 'NAVER'에게 변경 요청을 하여야 하며, 이를 게을리하여 발생하는 문제에 대하여는 'NAVER파트너사'가 책임을 부담한다.

F. NOSP 계정(아이디 및 패스워드) 관리의 책임은 'NAVER파트너사'가 부담하며, 관리소홀로 인하여 발생하는 문제는 'NAVER파트너사'가 책임을 부담한다.

4. 비밀 유지

A. 각 'NAVER파트너사'는 NOSP를 사용하면서 알게 되는 정보 중 'NAVER'의 영업비밀(상품별 인벤토리, 판매율, 캠페인 정보, NOSP를 통해 제공되는 각종 Data 등 일반적으로 외부에 노출되지 아니하는 일체의 정보)에 해당하는 정보는, 타 사 또는 'NAVER파트너사'의 광고주 등 제3자에게 공개하지 않은 것을 원칙으로 한다. 단, 기존 광고영업과정에서 광고주 및 'NAVER파트너사'에 제공되었던 정보는 제3자에게 공개할 수 있으며, 그 외의 정보 제공이 필요할 경우 'NAVER'의 명시적인 사전승인을 서면(또는 전자우편)을 통해 득해야 한다.

B. 'NAVER파트너사'는 본 조 위반여부 확인을 위해 'NAVER'가 자료 제공을 요청하거나 관련 사실에 대한 소명을 요청하는 경우 부득이한 사정이 없는 한 이에 성실히 임해야 한다.

C. 영업비밀 공개 사실이 적발될 경우 중대한 의무 불이행으로 간주하여, 'NAVER'는 본 협약 및 'NAVER파트너사'와 체결한 모든 계약을 해지할 수 있으며, 이로 인하여 'NAVER'에게 손해가 발생할 경우 'NAVER파트너사'는 'NAVER'의 손해를 배상하여야 한다.

5. 광고 운영정책 및 가이드 준수 의무

A. 'NAVER파트너사'는 'NAVER'의 광고 운영정책 및 NOSP 사용 가이드를 준수해야 한다. 준수하지 않을 경우 'NAVER'는 그 경중에 따라 'NAVER파트너사'의 NOSP 사용 및 'NAVER' 광고상품의 구매를 제한할 수 있다.

B. 'NAVER'의 광고 운영정책 및 NOSP 사용 가이드는 NOSP 내의 페이지에 공지한다. 공지된 정책 및 가이드는 'NAVER'의 필요에 따라 수정될 수 있으며, 수정 시 메일, 팝업 등의 방법으로 고지하고, 수정된 내용은 소급 적용되지 아니한다. 변경된 광고 운영정책 및 NOSP 사용 가이드에 'NAVER파트너사'가 동의하지 않을 경우 'NAVER'는 'NAVER파트너사'의 NOSP 사용 및 'NAVER' 광고 상품의 구매를 제한할 수 있다. 이 경우 'NAVER 파트너사'는 본 협약을 해지할 수 있다.

C. 'NAVER'는 'NAVER파트너사'의 광고 운영정책 및 가이드 준수 여부를 확인하기 위해, 'NAVER' 내의 인력을 활용하여 모니터링을 수행한다. 'NAVER'는 광고 운영정책 및 가이드 위반 사항 적발 시 즉시 수정 및 재발 방지를 요청할 수 있으며, 'NAVER파트너사'는 즉시 수정하고 관련 사항에 대한 전파 및 교육을 통해 재발하지 않도록 하여야 하고 그 결과를 통보해야 한다.

D. 각 'NAVER파트너사' 간 공정하고 건전한 경쟁을 저해할 가능성이 있거나, 'NAVER'의 이익을 침해할 수 있는 우려가 있는 'NAVER파트너사'의 아래와 같은 행위가 반복될 경우 'NAVER'는 'NAVER파트너사'의 NOSP 사용 및 'NAVER'의 광고 상품 구매에 제한을 가하거나, 향후 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약 심사에 반영할 수 있다.

i. 광고주의 집행 의사가 확정되지 않은 광고상품 및 일정을 가점유 후 취소하여 타 광고주 및 'NAVER파트너사'의 구매 기회를 의도적으로 방해하는 행위

ii. 'NAVER 파트너사' 담당자의 'NAVER' 광고 광고 운영정책, 가이드의 미숙지 및 위반으로 인해 광고주에 피해가 발생하거나 'NAVER' 운영 업무에 지장을 주는 행위

iii. 각 광고 캠페인별 계약에 정해진 광고주 및 브랜드 이외의 광고 소재를 게재하거나 광고 인벤토리를 양도하는 행위

6. 정책 수정

본 협약서의 내용은 상호 서면 합의에 따라 변경할 수 있다.

[첨부 2] 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서

7. 기타 본 협약서에 정하지 아니 한 사항에 대하여는 'NAVER'와 'NAVER파트너사'가 체결한 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서의 내용이 적용되며, 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서 상 별도의 규정을 두고 있지 않은 경우 거래관행을 적용한다.

[첨부 2] 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서

[별첨 2]

NOSP 리포트 API 사용 협약서

본 협약서는 네이버 주식회사(이하 'NAVER'라 합니다)가 제공하는 NAVER DA 플랫폼인 Naver Open Sales Platform(이하 'NOSP'라 합니다)'의 리포트 API 이용 등과 관련하여, 'NAVER'와 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약을 체결한 **'파트너사'**(이하 'NAVER파트너사'라 합니다) 간에 필요한 제반 사항을 규정함을 목적으로 합니다.

1. 용어 정의

리포트 API	NOSP의 리포트 API(Application Programing Interface)서비스의 약자로, NOSP를 통해 'NAVER 파트너사'가 집행한 캠페인의 리포트 및 데이터 등 관련 정보를 'NAVER파트너사'가 직접 구축한 웹 페이지 및 어플리케이션에서 이용할 수 있도록 'NAVER'가 제공하는 서비스를 의미함.
API 데이터	'리포트 API'를 통해 'NAVER' NOSP 서버에 요청하여 'NAVER파트너사'가 받는 노출, 클릭 등과 같은 광고집행데이터를 의미함.
클라이언트	'리포트 API'를 사용하기 위하여 '리포트 API' 사양(仕様)에 따라 개발된 'NAVER파트너사' 웹페이지 및 어플리케이션을 의미함.
액세스 라이선스	'NAVER파트너사'가 등록 신청하면 '리포트 API' 접속을 위해 'NAVER'가 'NAVER파트너사'에게 부여하는 고유 식별 정보를 의미함.
비밀키	'NAVER파트너사'가 리포트 API'를 이용할 수 있도록 'NAVER'가 'NAVER파트너사'에게 부여하는 고유 식별 정보를 의미함.

2. '리포트 API' 사용 권한 및 관리
   A. '리포트 API'는 'NAVER'와 NOSP 사용 협약서를 체결한 'NAVER파트너사'에게만 제공된다.
   B. 'NAVER파트너사'는 '리포트 API'의 가입 절차에 따라 '리포트 API'를 사용하는 자의 정보(회사명, 성명, 부서명, 직위, 사내번호, Email주소, 재직중임을 증명할 수 있는 자료 등)를 'NAVER'에게 제공하고, 'NAVER'는 해당 정보를 확인 후 '리포트 API' 접속 계정을 발급한다.
   C. '리포트 API' 접속 계정은 'NAVER파트너사'의 '클라이언트' 관리자에게 발급되고, 해당 계정은 'NAVER파트너사'로 정한 업체 외 접속은 엄격히 금지된다. 계정에 관한 관리 책임은 'NAVER파트너사'에게 있으며, 'NAVER파트너사'가 타사에게 자신의 접속 계정을 빌려주거나 권한 없이 타사의 계정을 무단으로 접속하는 등의 행위를 할 경우 'NAVER'는 'NAVER파트너사'의 '리포트 API' 또는 'NOSP' 접속 권한을 즉시 제한할 수 있다.
   D. '리포트 API' 접속을 위한 '엑세스 라이선스'와 '비밀키'에 대한 관리 책임은 'NAVER파트너사'에게 있으며, 'NAVER파트너사'는 이를 제3자에게 제공하거나 양도할 수 없다. 만약 '액세스 라이선스'와 '비밀키' 유출, 양도, 기타 부정한 목적으로 활용한 행위 적발 시 'NAVER'는 'NAVER파트너사'의 '리포트 API' 접속 권한을 즉시 제한할 수 있다.

3. '리포트 API' 사용 범위 및 사용 준수 의무
   A. 'NAVER'와 NOSP 사용 협약서를 체결한 'NAVER파트너사'만 '리포트 API'를 통해 'API 데이터'를 제공받을 수 있다.
   B. 'NAVER파트너사'는 '리포트 API'의 '액세스 라이선스', '비밀키'를 '클라이언트' 개발 및 '리포트 API' 연동을 위한 목적에 한하여 사용할 수 있다. 또한 'NAVER파트너사'는 '클라이언트' 내의 모든 데이터의 저장 및 소통 시 최소한 128Bit SSL로 보호하여야 한다.
   C. 'NAVER파트너사'는 '리포트 API'를 'NAVER파트너사'에게 권한을 위탁한 광고주 또는 대행사의 NOSP에서 운영되는 광고의 관리와 리포팅을 위해 '클라이언트'에서 수집 및 조회하는 목적에 한하여 사용할 수 있다.
   D. 'NAVER파트너사'는 'API 데이터'를 광고주 또는 대행사의 광고를 관리, 운영하기 위한 용도로만 사용하여야 하며, 그 외의 용도로 활용하기 위하여는 광고주 또는 대행사의 사전 서면 동의를 얻어야 한다. 'NAVER파트너사'는 'API 데이터'의 내용을 왜곡하거나 임의로 변경할 수 없다.
   E. 'NAVER'가 'NAVER파트너사'에게 제공하는 'API 데이터'는 실시간 데이터와 시간 차이가 존재할 수 있으며 'NAVER'는 'API 데이터'의 무결성 및 정합성을 보증하지 않는다.

F. ‘NAVER파트너사’는 광고주 또는 대행사를 포함한 외부에 ‘API 데이터’를 제공하는 경우, ‘NAVER파트너사’가 스스로 작성하여 제공하는 데이터와 시각적으로 구분되도록 표시하여야 한다.
G. ‘NAVER파트너사’는 ‘리포트 API’ 관련 법령, 협약서, 광고운영정책, 이용안내 등 ‘NAVER’가 공지하거나 안내한 사항 등을 준수하여야 하며 ‘NAVER’의 업무에 방해되는 행위를 해서는 안 된다.
H. ‘NAVER’는 ‘NAVER파트너’사의 본 조에 따라 ‘리포트 API’ 및 ‘API 데이터’를 사용하고 있는지 여부를 확인하기 위해 모니터링을 수행한다. ‘NAVER’는 ‘NAVER파트너사’가 본 조에 따른 사용 준수 의무를 위반할 시 ‘NAVER파트너사’에게 즉시 수정 및 재발 방지를 요청할 수 있으며, ‘NAVER파트너사’는 위반 사항을 즉시 수정하고 위반 사항에 대한 전파 및 교육을 통한 재발 방지 조치 등을 취한 후 ‘NAVER’에게 그 결과를 통보해야 한다.
I. ‘NAVER’는 ‘NAVER파트너’사가 전항에 따른 조치 등을 취하지 않는 경우 ‘NAVER파트너사’의 ‘리포트 API’ 접속 권한을 즉시 제한할 수 있다.
J. ‘NAVER파트너사’는 ‘리포트 API’를 통하여 제공되는 ‘API 데이터’ 이외에 다른 방법(모든 형태의 자동화된 방법 포함)으로 ‘NOSP’를 통해 운영된 데이터를 취득하여서는 안 되며, ‘리포트 API’를 통해 제공받은 ‘API 데이터’를 해당 데이터의 광고주 또는 대행사 사전 서면 동의 없이 제3자에게 제공하여서는 안 된다.
K. ‘NAVER’는 필요할 경우 ‘NAVER파트너사’의 보안 수준을 점검할 수 있으며, ‘NAVER파트너사’는 ‘NAVER’의 보안 점검에 적극 협조해야 한다. ‘NAVER파트너사’의 보안 수준이 ‘NAVER’에서 정하는 보안 수준에 충족하지 못할 경우 ‘NAVER’는 ‘NAVER파트너사’의 ‘리포트 API’ 접속 권한을 즉시 제한할 수 있다.

4. ‘리포트 API’ 사용 중단
   A. ‘NAVER파트너사’가 ‘리포트 API’를 이용함에 있어 ‘NAVER’에게 피해를 주거나 ‘NAVER’의 이익을 침해할 수 있는 우려가 있는 아래와 같은 행위가 발생한 경우 ‘NAVER’는 ‘NAVER파트너사’의 ‘리포트 API’ 접속 권한을 즉시 제한할 수 있다.
      i. ‘NAVER파트너사’ 자격을 상실한 경우
      ii. ‘NAVER파트너사’가 발급받은 ‘리포트 API’ 접속 계정의 유출, 양도, 기타 부정한 목적으로 활용한 행위가 적발된 경우
      iii. ‘NAVER파트너사’가 ‘리포트 API’ 관련 법령, 협약서, 광고운영정책, 이용안내 등 ‘NAVER’가 공지하거나 안내한 사항 등을 준수하지 않고 ‘NAVER’의 업무에 방해되는 행위를 한 경우
      iv. ‘NAVER파트너사’의 보안 수준이 ‘NAVER’의 기준에 부합하지 않을 경우

5. 비밀유지
   A. ‘NAVER파트너사’는 ‘API 데이터’를 포함한 ‘리포트 API’를 통해 취득한 일체의 정보를 제3자에게 제공, 공개하지 않는 것을 원칙으로 한다. 단, 기존 광고영업과정에서 ‘NAVER’가 광고주 또는 대행사 및 ‘NAVER파트너사’에 제공한 정보는 제외된다, ‘NAVER파트너사’가 제3자에게 위 정보를 제공하고자 하는 경우에는 ‘NAVER’의 명시적인 사전 승인을 서면(또는 전자우편)을 득해야 한다.
   B. ‘NAVER파트너사’는 본 조 위반여부 확인을 위해 ‘NAVER’가 자료 제공을 요청하거나 관련 사실에 대한 소명을 요청하는 경우 부득이한 사정이 없는 한 이에 성실히 임해야 한다.
   C. ‘NAVER파트너사’가 본 조 A항을 위반하여 ‘리포트 API’를 통해 취득한 정보를 제3자에게 공개한 사실이 적발될 경우 중대한 의무 불이행으로 간주되며, ‘NAVER’는 본 협약 및 ‘NAVER파트너사’와 체결한 모든 계약을 해지할 수 있으며, 이로 인하여 ‘NAVER’에게 손해가 발생할 경우 ‘NAVER파트너사’는 ‘NAVER’의 손해를 배상해야 한다.

6. ‘NAVER’의 면책
   A. ‘NAVER파트너사’의 ‘리포트 API’ 사용 권한 관리 책임은 ‘NAVER파트너사’가 부담하며, 이에 대한 관리소홀로 인하여 발생하는 문제는 ‘NAVER파트너사’가 책임을 부담한다.
   B. ‘NAVER’는 ‘리포트 API’의 장애 또는 ‘API 데이터’ 내용의 부정확성 등으로 인하여 ‘NAVER파트너사’에게 발생한 손해에 대하여 책임을 부담하지 않는다.
   C. ‘NAVER’는 ‘NAVER파트너사’가 광고주 또는 대행사를 포함한 외부에 제공한 ‘API 데이터’의 정확성을 보증하지 않는다.
   D. NAVER’는 ‘NAVER파트너사’와 제3자간의 ‘리포트 API’ 또는 ‘API 데이터’ 사용으로 인한 분쟁 등에 개입하지 않으며, 이로 인하여 발생하는 모든 불이익, 손해 등에 대하여 책임을 부담하지 않는다. 이로 인해 발생하는 분쟁 등에 대하여는 ‘NAVER파트너사’가 책임을 부담하여야 하며 자신의 비용과 책임으로 ‘NAVER’를 면책 시키고 ‘NAVER’에 발생한 모든 손해를 배상하여야 한다.
   E. ‘NAVER’는 안정적인 ‘리포트 API’ 운영을 위해 운영상 또는 기술상 사항을 자유롭게 변경할 수 있다.

F. ‘NAVER’는 ‘리포트 API’의 중요 내용을 변경할 경우 변경 내용과 변경 일자를 명시하여 사전에 공지한다.
G. ‘NAVER’는 정보통신설비의 보수점검, 교체, 고장, 장애, 통신두절 또는 운영상 합리적인 사유가 있는 경우 또는 긴급히 필요한 경우에는 사전 공지 없이 ‘리포트 API’에 대한 접속 권한 등을 일시적으로 제한하거나 수정할 수 있으며, 이 때에는 사후 공지한다.
H. ‘NAVER파트너사’가 ‘리포트 API’ 변경에 동의하지 않을 경우 ‘NAVER’에 거부의사를 표시하고 ‘리포트 API’를 탈퇴할 수 있다.

7. 정책 수정
A. 본 협약서의 내용은 상호 서면(또는 전자우편) 합의에 따라 변경할 수 있다.

8. 8. 기타 본 협약서에 정하지 아니 한 사항에 대하여는 ‘NAVER’와 ‘NAVER파트너사’가 체결한 네이버 보장형 디스플레이광고 파트너사 계약서의 내용이 적용되며, 해당 계약 상 별도의 규정을 두고 있지 않은 경우 거래관행을 적용한다.

[첨부 3] 윤리실천협약서

윤리실천협약서

'네이버'와 '제휴사'는 경영활동의 동반자로서 투명하고 공정한 거래와 상호협력을 통하여 동반성장을 추구할 것을 약속하며, 이에 다음과 같은 윤리실천강령을 명시하여 '네이버'와 '제휴사' 간의 거래 또는 계약에 적용하여 준수할 것을 협약합니다.

제1조 ('네이버'의 준수사항) '네이버'는 '제휴사'의 임직원 및 관계자와 거래 시 다음의 내용을 준수합니다.

1. 관련 법규 및 윤리 규정을 준수하며, 신의 성실의 자세로 투명하고 공정하게 업무를 처리합니다.
2. '제휴사'에게 부당한 거래 조건을 강요하거나 고압적인 언행 등 부적절한 행위를 하지 않습니다.
3. 부당하고 불공정한 목적으로 '제휴사'에게 다음과 같은 사항을 요구하거나 수수하는 등의 행위를 하지 않습니다.

ⅰ) 금전, 유가증권, 선물, 상품권 등의 이익
ⅱ) 불건전 업소에서의 향응 또는 사회적 통념을 넘어서는 접대
ⅲ) 출장 시 편의 제공, 개인 휴가 비용 지원 또는 업무목적 이외의 협찬 등
ⅳ) '제휴사'에게 불공정한 동산, 부동산의 거래 혹은 보증 및 금전대차 등 일체의 경제적 거래 행위
ⅴ) '제휴사' 임직원 겸직 혹은 '제휴사'에 대한 지분취득, 취업보장, 공동투자 등의 행위
ⅵ) 기타 이해관계를 이용한 일체의 금전적, 비금전적 편의 취득 행위

제2조 ('제휴사'의 준수사항) '제휴사'는 '네이버'의 임직원 및 관계자와 거래 시 다음의 내용을 준수합니다.

① '제휴사'의 임직원 및 관계자는 '네이버'와 금전 및 물품을 거래함에 있어 투명하고 공정한 방식으로 법과 윤리를 준수합니다.
② '제휴사'의 임직원 및 관계자는 '네이버'에게 제1조 ③항에 명시된 사항을 약속하거나 제공하지 않습니다.
③ '네이버'의 임직원 및 관계자가 제1조 ②항과 ③항을 위반하는 경우 '제휴사'는 다음과 같은 방법에 따라 '네이버'의 기업윤리상담센터에 제보합니다.

ⅰ) 웹사이트: http://ethicsline.navercorp.com
ⅱ) 이메일: ethicsline@navercorp.com
ⅲ) 우편: (13561) 경기도 성남시 분당구 정자일로 95, NAVER 1784 기업윤리상담센터

제3조 (책임)

① '네이버'와 '제휴사'는 제1조와 제2조의 내용에 대해 각자의 임직원 및 관계자를 상대로 교육하고, 성실히 이행하도록 독려합니다.
② '네이버'와 '제휴사'는 본 협약의 내용을 위반하는 각자의 임직원 및 관계자에 대해 적절한 수준으로 조치하여야 합니다.
③ 본 협약 내용 위반사실은 '네이버'와 '제휴사'간의 재계약 또는 업체 선정 등의 과정에서 불리한 요소로 고려될 수 있습니다. 다만, 위반 행위자가 해당 위반사실을 상대방에게 제보하고 자체적으로 적절한 조치를 취한 경우에는 그러하지 않습니다.

제4조 (제보 보상)

'네이버'는 제2조 제③항에 따라서 제보로 접수된 내용이 사실로 확인되고 징계사안이 될 경우, '네이버'의 '제보업체 보상제도'에 의거하여 '제휴사'에게 보상할 수 있습니다.

[첨부 3] 윤리실천협약서

※ '제보업체 보상제도'

- '네이버'는 '상담자 보호 프로그램'에 따라 비공개 방식으로 운영하여 제보자 및 제보업체를 철저하게 보호하며, 제보했다는 이유로 차별하거나 어떠한 불이익도 주지 않습니다.
- 제보로 접수된 내용이 사실로 확인되는 경우, 피제보자에 해당되는 '네이버' 임직원에 대해서는 적절한 징계 조치를 취하겠으며, 최초 제보업체에게는 3 년간 아래와 같은 보상을 제공하겠습니다.
  - 계약의 이행, 하자보수를 담보하는 이행보증증권 등 유가증권 발행 면제
    (단, 선급금 이행보증증권은 제외되며, 거래규모 10억 이상의 계약은 유가증권의 발행기준을 50% 경감하여 적용됨)
  - 사업 수행이 가능한 사업에 제안참여 기회 보장
  - 사업 제안참여 시 윤리항목 가산점 부여
    - 수의 선정이 가능한 사업기회 발생 시 수의계약 우선권 부여